2026年税务师《税法（二）》基础打卡

第一章　企业所得税

知识点1：企业所得税纳税人

<table>
<tr><th>项目</th><th colspan="2">解释</th><th colspan="2">备注</th></tr>
<tr><td>概念</td><td colspan="2">企业所得税的纳税人，是指在中华人民共和国境内的企业和其他取得收入的组织（包括依法注册、登记的事业单位、社会团体以及其他取得收入的组织）（以下统称“企业”）</td><td colspan="2">【对比】依据我国相关法律成立的个人独资企业和合伙企业不适用企业所得税法。就合伙企业而言，是以每个合伙人为纳税义务人，自然人合伙人将其从合伙企业应分得的应纳税所得额连同来自其他方面的经营所得一并申报缴纳个人所得税，而法人合伙人则将其从合伙企业应分得的应纳税所得额并入本企业的应纳税所得额缴纳企业所得税</td></tr>
<tr><td>分类标准</td><td colspan="2">注册地、实际管理机构所在地</td><td colspan="2">【提示】根据这两个分类标准，企业所得税的纳税人分为居民企业和非居民企业，分别承担不同的纳税义务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">类型</td><td rowspan="2">居民企业</td><td>（1）依法在中国境内成立的企业</td><td>【注】即注册地在中国境内</td><td rowspan="2">【提示】两个标准中只要有其一在中国境内即构成居民企业</td></tr>
<tr><td>（2）依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业</td><td>【注】实际管理机构，是指对企业的生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制的机构</td></tr>
<tr><td>非居民企业</td><td>是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业</td><td colspan="2">【注】机构、场所，是指在中国境内从事生产经营活动的机构、场所，包括：①管理机构、营业机构、办事机构；②工厂、农场、开采自然资源的场所；③提供劳务的场所；④从事建筑、安装、装配、修理、勘探等工程作业的场所；⑤其他从事生产经营活动的机构、场所；⑥营业代理人（非居民企业委托营业代理人在中国境内从事生产经营活动的，包括委托单位或者个人经常代其签订合同，或者储存、交付货物等，该营业代理人被视为非居民企业在中国境内设立的机构、场所）
【对比】机构、场所≠实际管理机构</td></tr>
</table>

1.（单选题）根据企业所得税法的规定，下列各项中属于非居民企业的是（　）。

A.依法在外国成立但实际管理机构在中国境内的企业

B.在中国境内成立的外商独资企业

C.依法在中国境外成立且实际管理机构不在中国境内，在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业

D.依法在中国境外成立且实际管理机构不在中国境内，在中国境内未设立机构、场所，也没有来源于中国境内所得的企业

【正确答案】C

【答案解析】依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业，为居民企业。选项 C，依照外国（地区）法律、法规成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，为非居民企业。

2.（单选题）下列属于我国企业所得税居民企业的是（　）。

A.依照日本法律成立且实际管理机构在日本，但在中国境内从事装配工程作业的企业

B.依照美国法律成立且实际管理机构在美国，但在中国境内设立营业场所的企业

C.依照中国香港地区法律成立但实际管理机构在中国内地的企业

D.依照英国法律成立且实际管理机构在英国的企业

【正确答案】C

【答案解析】居民企业是指依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。选项 A、B，为企业所得税非居民企业。选项 D，不属于我国企业所得税的纳税人。

3.（单选题）根据企业所得税的相关规定，下列属于居民企业的是（　）。

A.依法在天津成立的个体工商户

B.依照美国法律成立，但实际管理机构在我国境内的企业

C.境外企业在北京设立的办事机构

D.依照香港法律成立，且实际管理机构在香港的企业

【正确答案】B

【答案解析】选项 A，企业所得税的纳税人分为居民企业和非居民企业，个体工商户不属于企业所得税纳税人，因此不属于居民企业；选项 C，该办事机构属于境外企业在我国设立的机构、场所，并不属于我国的居民企业；选项 D，中国现行税法关于“中国境内”，是指中国司法管辖地区，目前还不包括我国香港、澳门和台湾地区。所以依照香港法律成立且实际管理机构在香港的企业，不属于我国的居民企业。

知识点 2：所得来源地的确定

所得类型		所得来源地
销售货物所得		交易活动发生地
提供劳务所得		劳务发生地
转让财产所得	不动产转让所得	不动产所在地
	动产转让所得	转让动产的企业或机构、场所所在地
	权益性投资资产转让所得	被投资企业所在地
股息、红利等权益性投资所得		分配所得的企业所在地
利息所得、租金所得、特许权使用费所得		负担、支付所得的企业或机构、场所所在地，或按照负担、支付所得的个人的住所地
其他所得		由国务院财政、税务主管部门确定

1.（单选题）依据企业所得税法的规定，下列各项中按负担所得的所在地确定所得来源地的是（　）。

A.销售货物所得

B.权益性投资资产转让所得

C.动产转让所得

D.特许权使用费所得

【正确答案】D

【答案解析】选项A，销售货物所得按交易活动发生地确定；选项B，权益性投资资产转让所得按被投资企业所在地确定；选项C，动产转让所得按转让动产的企业所在地确定；选项D，利息所得、租金所得、特许权使用费所得，按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定，或者按照负担、支付所得的个人的住所地确定。

2.（多选题）根据企业所得税相关规定，下列各项中属于来源于中国境内所得的有（　）。

A.日本某公司转让位于加拿大的房产

B.美国波士顿公司派遣员工到中国境内为中国某上市公司提供咨询服务取得的所得

C.境外公司转让境内的股权取得的转让所得

D.外商投资企业销售位于中国境内的房产取得的所得

E.某依照英国法律成立且实际管理机构在英国的公司，转让其位于美国的房产

【正确答案】BCD

【答案解析】选项AE，不动产转让所得按照不动产所在地确定所得来源地，应分别在转让房产所在地纳税。不动产所在地均在境外，所以不属于来源于我国境内的所得。

3.（多选题）下列关于企业所得税所得来源地确定的说法中，正确的有（　）。

A.特许权使用费所得，按照负担、支付所得的企业所在地确定

B.销售货物所得，按照支付所得的企业所在地确定

C.股息、红利所得，按照分配所得的企业所在地确定

D.租金所得，按照负担、支付所得的企业所在地确定

E.不动产转让所得，按照转让企业的所在地确定

【正确答案】ACD

【答案解析】选项 B，销售货物所得，按照交易活动发生地确定；选项 E，不动产转让所得，按照不动产所在地确定。

知识点 3：收入的确认

（一）销售货物收入的确认

类型	情形	确认规则
销售货物收入	采取产品分成方式取得收入	按照产品的公允价值确定收入额
	商业折扣	应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额
	现金折扣	应当按扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额
	销售折让和销售退回	应当在发生当期冲减当期销售商品收入
	以旧换新	销售商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理
	售后回购	①销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理 ②有证据表明不符合销售收入确认条件的，如以销售商品方式进行融资，收到的款项应确认为负债，回购价格大于原售价的，差额应在回购期间确认为利息费用
	买一赠一	不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入

（二）提供劳务收入的确认

情形	确认规则
劳务费	长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入

特殊活动收费	（1）艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费在相关活动发生时确认收入 （2）收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入
特许权费	（1）属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入 （2）属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入
服务费	包含在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间分期确认收入
会员费	（1）申请入会或加入会员，只取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在取得该会员费时确认收入 （2）申请入会或加入会员后，会员在会员期内不再付费就可得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，该会员费应在整个受益期内分期确认收入
持续时间超过 12 个月的劳务	企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配工程业务或提供其他劳务等，持续时间超过 12 个月的，按照纳税年度内完工进度或完成的工作量确认收入的实现。
软件费	为特定客户开发软件的收费，根据开发的完工进度确认收入
安装费	（1）根据安装完工进度确认收入 （2）如果安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入
宣传媒介相关收费	（1）宣传媒介的收费，在相关广告或商业行为出现于公众面前时确认收入 （2）广告的制作费，应根据制作广告的完工进度确认收入

（三）财产转让收入的确认

<table>
<tr><th>情形</th><th colspan="2">确认规则</th></tr>
<tr><td>股权转让</td><td colspan="2">（1）应于转让协议生效且完成股权变更手续时确认收入
（2）转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后，为股权转让所得
股权转让所得＝转让股权收入－成本</td></tr>
<tr><td>撤资或减资</td><td>投资企业从被投资企业撤回或减少投资，其取得的资产中，相当于初始出资的部分，应确认为投资收回；相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分，应确认为股息所得；其余部分确认为投资资产转让所得</td><td rowspan="2">【对比】企业在计算股权转让所得时，不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。</td></tr>
<tr><td>股东分得</td><td>被清算企业的股东（投资方企业）分得的剩余资产的金额，相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占</td></tr>
</table>

剩余资产	股份比例计算的部分确认为股息所得。剩余资产减除股息所得后的余额，超过或低于股东投资成本部分确认为股东的投资转让所得或损失	

（四）其他类型收入的确认

类型	确认规则	
股息、红利等权益性投资收益	除另有规定外，按照被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期确认收入的实现 【对比 1】被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础 【对比 2】被投资企业发生的经营亏损，由被投资企业按规定结转弥补；投资企业不得调整减少其投资成本，也不得将其确认为投资损失（若企业会计处理确认为投资损失，则作纳税调增处理）	
利息收入	按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现	
租金收入	按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现 【提示】如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，根据收入与费用配比原则，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入	
特许权使用费收入	按合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期确认收入的实现	
接受捐赠收入	按照实际收到捐赠资产的日期确认收入的实现 【提示】企业受赠非货币性资产，应当计入应纳税所得额的金额为受赠资产的价值和由捐赠企业负担的增值税，但不包括由受赠企业另外支付的相关税费	
其他收入	企业取得政府财政资金	（1）企业按照市场价格销售货物、提供劳务服务等，凡由政府财政部门根据企业销售货物、提供劳务服务的数量、金额的一定比例给予全部或部分资金支付的，应当按照权责发生制原则确认收入 （2）除上述情形外，企业取得的各种政府财政支付，如财政补贴、补助、补偿、退税等，应当按照实际取得收入的时间确认收入
涉及多种类型的收	（1）企业发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或利润分配等用途的，应当视同销售货物、转让财产或提供劳务，但	

入	国务院财政、税务主管部门另有规定的除外 （2）企业取得财产（包括各类资产、股权、债权等）转让收入、债务重组收入、接受捐赠收入、无法偿付的应付账款收入等，不论是以货币形式还是非货币形式体现，除另有规定外，均应一次性计入确认收入的年度计算缴纳企业所得税

1.（单选题）根据企业所得税相关规定，下列关于投资资产的相关表述不正确的是（　）。

A.居民投资企业从居民被投资企业撤回或减少投资，其中被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额免税

B.企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本准予扣除

C.投资企业从被投资企业撤回或减少投资，其取得的资产中，相当于初始出资的部分，不确认为投资收回

D.企业对外投资期间，投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除

【正确答案】C

【答案解析】投资企业从被投资企业撤回或减少投资，其取得的资产中，相当于初始出资的部分，应确认为投资收回。

2.（单选题）按照企业所得税规定，下列关于收入确认时点的说法中，正确的是（　）。

A.利息收入，按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现

B.租金收入，按照承租人实际支付租金的日期确认收入的实现

C.接受捐赠收入，按照签订捐赠合同的日期确认收入的实现

D.权益性投资收益，按照投资方取得收益的日期确认收入的实现

【正确答案】A

【答案解析】选项B，租金收入，按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现；选项C，接受捐赠收入，按照实际收到捐赠资产的日期确认收入的实现；选项D，股息、红利等权益性投资收益，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，按照被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期确认收入的实现。

3.（多选题）根据企业所得税相关规定，下列关于收入确认时间的说法正确的有（　）。

A.企业转让股权收入，应于转让协议生效时，确认收入的实现

B.企业权益性投资取得股息、红利等收入，应以被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期，确认收入的实现

C.销售商品采用托收承付方式的，在发出商品时确认收入

D.销售商品需要安装和检验的，如果安装程序比较简单，可在发出商品时确认收入

E.销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入

【正确答案】BDE

【答案解析】选项 A，企业转让股权收入，应于转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入的实现；选项 C，销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入。

知识点 4：不征税收入及免税收入

不征税收入及《企业所得税法》第 26 条规定的免税收入：

项目	解释	备注
不征税收入	（1）拨付给事业单位、社会团体等组织的财政拨款。	【提示】不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除。
	（2）企业缴纳的和代收上缴的行政事业性收费、政府性基金。	
	（3）企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。	
	（4）为支持划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理，对承接主体将转让划转的国有股权及现金收益投资取得的收入，作为企业所得税不征税收入。	
免税收入	（1）国债利息收入。	【提示】免税收入用于支出所形成的费用，可以在计算应纳税所得额时扣除。
	（2）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。	
	（3）符合条件的非营利组织的收入。 ①接受其他单位或个人捐赠的收入。 ②除《企业所得税法》规定的财政拨款以外的其他政府补助收入，但不包括因政府购买服务取得的收入。 ③按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费。 ④不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入。 ⑤财政部、国家税务总局规定的其他收入。	

1.（2018 年单选题）根据企业所得税相关规定，下列收入属于居民企业不征税收入的是（　）。

A.债务的豁免

B.接受企业的捐赠收入

C.取得的权益性投资收益

D.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

【正确答案】D

【答案解析】财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金都属于不征税收入。

2.（多选题）根据企业所得税法的规定，下列属于不征税收入的有（　）。

A.企业转让固定资产所有权取得的所得

B.国债利息收入

C.汽车制造企业未进行单独核算的新能源汽车财政补贴

D.境外经纪机构在境外为境外投资者提供中国境内原油期货经纪业务取得的佣金所得

E.财政拨款

【正确答案】DE

【答案解析】选项 A，计入资产处置损益，按照规定计算缴纳企业所得税；选项 B，属于免税收入；选项 C，企业对资金及以资金发生的支出未单独进行核算，不符合财政性资金不征税收入的条件。

3.（单选题）依据企业所得税的规定，下列选项属于免税收入的是（　）。

A.企业购买国债取得的利息收入

B.非营利组织从事营利性活动取得的收入

C.在境内设立机构、场所的非居民企业从非居民企业取得的红利收入

D.在中国境内设立机构的非居民企业连续持有上市公司股票不足 12 个月取得的投资收益

【正确答案】A

【答案解析】选项 B，非营利组织从事营利业务取得收入，不能免税；选项 C，在境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得的与该机构有实际联系的股息、红利收入免税；选项 D，在中国境内设立机构的非居民企业连续持有居民企业上市公司股票不足 12 个月取得的投资收益，不能免税。

知识点 5：工资、薪金项目扣除标准

项目	规定
合理的工资、薪金支出	据实扣除。
福利性补贴	根据是否“合理”区分： （1）符合合理条件的，作为工资、薪金支出。 （2）不符合合理条件的，作为职工福利费支出，限额扣除。

<table>
<tr><td>季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员</td><td colspan="2">根据“部门”性质区分：
（1）属于工资、薪金支出的，作为企业工资、薪金支出。
（2）属于职工福利费支出的，限额扣除。</td></tr>
<tr><td>劳务派遣</td><td colspan="2">（1）直接支付给劳务派遣公司的费用，作为劳务费支出。
（2）直接支付给员工个人的费用，根据“部门”性质区分为工资、薪金支出和职工福利费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">上市公司职工股权激励计划</td><td>（1）对股权激励计划实行后立即可行权的</td><td>按照实际负担金额作为当年上市公司工资、薪金支出，税前扣除。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（2）有等待期或达到规定业绩条件方可行权的</td><td>①等待期内，不得扣除。</td></tr>
<tr><td>②可行权后，按照实际负担金额作为当年上市公司工资、薪金支出，税前扣除。</td></tr>
</table>

1.（单选题）依据企业所得税法的规定，下列关于三项经费扣除限额计算基数工资、薪金总额的说法中，正确的是（　）。

A.工资、薪金总额是指按照规定实际发放的合理的工资、薪金总和

B.工资、薪金总额是指应发放的工资、薪金总和

C.工资、薪金总额包括职工教育经费

D.工资、薪金总额包括职工福利费

【正确答案】A

【答案解析】作为三项经费扣除限额计算基数的工资、薪金总额是指实际发放的工资、薪金总和，不包括企业的职工福利费、职工教育经费、工会经费以及养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的等社会保险费和住房公积金。

2.（多选题）下列属于企业所得税税前可扣除的工资、薪金支出的有（　）。

A.返聘离退休人员的工资

B.年终加薪

C.生育保险费

D.非现金形式的劳动报酬

E.福利费支出

【正确答案】ABD

【答案解析】工资、薪金，是指企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或者非现金形式的劳动报酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与员工任职或者受雇有关的其他支出。企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员所实际发生的费用，属于工资、薪金支出的，准予计入企业工资、薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。选项C，属于社会保险费，不作为工资、薪金支出在税前扣除；选项E，属于职工福利费。

3.（多选题）下列关于企业所得税工资、薪金支出的表述中，正确的有（　）。

A.国有性质企业工资、薪金发放金额，不得超过政府有关部门的限定数额；超过部分，不得计入企业工资、薪金总额，也不得在计算企业应纳税所得额时扣除

B.企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员所实际发生的费用，应区分为工资、薪金支出和职工福利费支出

C.企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用按照相关规定作为劳务费支出或工资薪金支出、职工福利费支出

D.企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员所实际发生的费用，视为职工福利费支出

E.企业接受外部劳务派遣用工按照协议（合同）约定直接支付给劳务派遣公司的费用，应作为劳务费支出

【正确答案】ABCE

【答案解析】选项D，企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员所实际发生的费用，应区分为工资、薪金支出和职工福利费支出。

知识点6：三项经费扣除标准

项目		扣除限额	超标部分的处理
职工福利费		不超过工资、薪金总额 14%的部分准予扣除。	超过部分不得扣除。
工会经费		不超过工资、薪金总额2%的部分准予扣除。	超过部分不得扣除。
职工教育经费	基本规定	不超过工资、薪金总额8%的部分准予扣除。	超过部分准予在以后纳税年度结转扣除。
	特殊规定	集成电路设计企业和符合条件软件企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，单独进行核算，可全额税前扣除。应准确划分职工教育经费中的职工培训费支出，对于不能准确划分的，及准确划分后职工教育经费中扣除职工培训费用的余额，	

		一律按照工资、薪金总额 8%的比例扣除。

1.（单选题）经认定的某动漫企业，2025 年发放的合理工资总额为 300 万元，实际发放的职工福利费 45 万元、工会经费 5 万元，已经取得工会拨缴收据、职工教育经费 5 万元。2025 年企业申报所得税时就上述费用应调整的应纳税所得额是（　）万元。

A.3

B.10.5

C.7.5

D.8

【正确答案】A

【答案解析】企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。职工福利费限额=300×14%=42（万元），实际发生了 45 万元，应调增应纳税所得额 3 万元。工会经费限额=300×2%=6（万元），实际发生了 5 万元，不需要调整应纳税所得额。职工教育经费限额=300×8%=24（万元），实际发生了 5 万元，不需要调整应纳税所得额。

2.（单选题）某公司 2025 年实际发生合理的工资支出 200 万元，实际扣除的三项经费合计 40 万元，其中职工福利费本期发生 32 万元，拨缴的工会经费 4 万元，已取得工会组织开具的《工会经费收入专用收据》，实际发生职工教育经费 4 万元，该公司当年在计算应纳税所得额时，应调整的应纳税所得额为（　）万元。

A.4

B.0

C.5

D.6

【正确答案】A

【答案解析】职工福利费扣除限额=200×14%=28（万元），实际发生 32 万元，准予扣除 28 万元；工会经费扣除限额=200×2%=4（万元），实际发生 4 万元，可据实扣除；职工教育经费扣除限额=200×8%=16（万元），实际发生 4 万元，可据实扣除；应调整的应纳税所得额为=32-28=4（万元）。

3.（单选题）甲企业在职职工人数有职工 100 人，2025 年实际发放工资薪金 200 万元，发生的职工教育经费支出 16.5 万元已计入费用，计算当年企业所得税应调增应纳税所得额（　）万元。

A.8.4

B.1.2

C.0

D.0.5

【正确答案】D

【答案解析】当年允许扣除的职工教育经费=200×8%=16（万元），实际发生了 16.5 万元，所以应该调增应纳税所得额 0.5 万元。

知识点 7：借款费用和利息费用扣除标准

借款利息的处理：

借款项目（区分向谁借）	规定	备注
非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出、同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出	可据实扣除。	【注 1】金融企业，是指除中国人民银行以外的各类银行、保险公司及经中国人民银行批准从事金融业务的非银行金融企业（如城市、农村信用社、各类财务公司以及其他从事信托投资、租赁等业务的专业和综合性非银行金融企业）。 【注 2】非金融企业，是指除金融企业以外的所有企业、事业单位以及社会团体等企业或组织。
非金融企业向非金融企业借款的利息支出	限额扣除（限制利率）： 不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除，超过部分不许扣除。	【注】金融企业同期同类贷款利率，既可以是金融企业公布的同期同类平均利率，也可以是金融企业对某些企业提供的实际贷款利率。 【提示】企业在按照合同要求首次支付利息并进行税前扣除时，应提供“金融企业的同期同类贷款利率情况说明”，以证明其利息支出的合理性。“金融企业的同期同类贷款利率情况说明”中，应包括在签订该借款合同当时，本省任何一家金融企业提供同期同类贷款利率情况。
关联企业利息费用	限额扣除（双重限制）： （1）限制本金：债资比。金融企业为 5:1；其他企业为 2:1。 （2）限制利率：金融企业同期同类贷款利	【注】债资比，即企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例。 【对比】企业如果能够按照税法及其实施条例的有关规定提供相关资料，并证明相关交易活动符合独立交易原则的，或者该企业的实际税负不高于境内关联方的，其实际支付给境内关联方的利息支出，在计算应纳税所得额时准予扣除（即不受债资比的限制）。

	率。		
企业向自然人借款的利息支出	（1）向股东或其他与企业有关联关系的自然人（即关联方）借款的利息支出	符合规定条件的，准予扣除。	【提示】即限额扣除（双重限制），包括限制本金和限制利率
	（2）向除上述规定以外的内部职工或其他人员（即非关联方）借款的利息支出	其借款情况同时符合以下条件的，其利息支出在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除： ①企业与个人之间的借贷是真实、合法、有效的，并且不具有非法集资目的或其他违反法律、法规的行为； ②企业与个人之间签订了借款合同。	【提示】即符合条件＋限额扣除（限制利率）。
企业投资者投资未到位而发生的利息支出扣除问题	凡企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，该企业对外借款所发生的利息，相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业合理的支出，应由企业的投资者负担，不得在计算企业应纳税所得额时扣除。		【提示】企业一个年度内不得扣除的借款利息总额，为该年度内每一计算期不得扣除的借款利息额之和。企业每一计算期不得扣除的借款利息＝该期间借款利息额×该期间未缴足注册资本额÷该期间借款额

借款费用的处理：

借款用途（区分费用化、资本化）	规定
企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用	准予扣除（限符合金融机构同期同类贷款利率等标准）。
企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过 12 个	（1）在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款

月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货而发生借款的	费用，应予以资本化，作为资本性支出计入有关资产成本。
	（2）有关资产交付使用后发生的借款利息，可在发生当期扣除（限符合金融机构同期同类贷款利率等标准）。
企业通过发行债券、取得贷款、吸收保户储金等方式融资而发生的合理的费用支出	（1）符合资本化条件的，应计入相关资产成本。
	（2）不符合资本化条件的，应作为财务费用，准予在企业所得税税前据实扣除。

1.（单选题）某白酒生产企业因扩大生产规模新建厂房，由于自有资金不足，2025 年 1 月 1 日向银行借款 2000 万元，期限 2 年，贷款年利率是 4.2%。2025 年 4 月 1 日该厂房开始建设，2026 年 5 月 31 日房屋交付使用，则 2025 年度该企业可以在税前直接扣除的该项借款费用为（　）万元。

A.21

B.25

C.26

D.28

【正确答案】A

【答案解析】企业为购置、建造固定资产发生借款的，在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用，应予以资本化，作为资本性支出计入有关资产的成本。厂房建造前发生的借款利息可以在税前直接扣除，所以 2025 年前 3 个月发生的利息可以直接扣除，4 月-12 月发生的借款费用，需要资本化，不能直接税前扣除。题目让计算的是 2025 年的借款费用，2025 年可以税前直接扣除的借款费用＝2000×4.2%÷12×3＝21（万元）。

2.（单选题）A 有限责任公司 2025 年 1 月 1 日成立，注册资本 200 万元，注册时资本应该一次性全部到位，但是 2025 年 1 月 1 日注册资本仅到位 120 万元，其余投资截至 2025 年年底尚未到位。2025 年 3 月 1 日该公司向银行取得贷款 100 万元，利率 4.2%，贷款期限一年。假设不存在其他的利息费用，当年 A 公司不得税前扣除的利息费用为（　）万元。

A.2.8

B.3.5

C.1.4

D.3.36

【正确答案】A

【答案解析】企业每一计算期不得扣除的借款利息＝该期间借款利息额×该期间未缴足注册资本额÷该期间借款额，不得扣除的利息＝（100×4.2%÷12×10）×80÷100＝2.8（万元）。

3.（多选题）依据企业所得税规定，下列关于关联企业企业所得税利息费用税务处理的表述中，正确的有（　）。

A.企业提供相关资料证明企业的实际税负不高于境内关联方的，仅考虑利率制约

B.企业如果能够按规定提供相关资料，并证明相关交易活动符合独立交易原则的，不需要计算债资比例，仅考虑利率制约

C.企业向股东或其他与企业有关联关系的自然人借款的利息支出应视为股息分配，不能税前扣除

D.企业自关联方取得的不符合规定的利息收入应按照有关规定缴纳企业所得税

E.企业同时从事金融业务和非金融业务，其实际支付给关联方的利息支出，一律按 2:1 的比例计算准予税前扣除的利息支出

【正确答案】ABD

【答案解析】选项 C，符合规定的条件，企业向股东或其他与企业有关联关系的自然人借款的利息支出可以所得税前扣除。选项 E，企业同时从事金融业务和非金融业务，其实际支付给关联方的利息支出，应按照合理方法分开计算；没有按照合理方法分开计算的，一律按 2:1 的比例计算。

知识点 8：企业所得税前不得扣除项目

不得扣除的项目	备注
（1）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。	——
（2）企业所得税税款。	【知识点链接】缴纳的增值税和允许抵扣的增值税、企业所得税，不得在税前扣除。
（3）税收滞纳金。	——
（4）罚金、罚款和被没收财物的损失。	【对比】违约金准予扣除。
（5）符合规定的公益性捐赠以外的捐赠支出。	【知识点链接】企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额 12%的部分，准予扣除；超过年度利润总额 12%的部分，准予以后 3 年内（次年起计算）在计算应纳税所得额时结转扣除。

（6）赞助支出。	【注】是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。
（7）未经核定的准备金支出。	【注】是指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。
（8）企业之间支付的管理费。	——
（9）企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费。	——
（10）非银行企业内营业机构之间支付的利息。	——
（11）与取得收入无关的其他支出。	——

1.（单选题）根据企业所得税法的相关规定，某化妆品生产企业当年发生的下列支出中，允许在企业所得税税前扣除的是（　）。

A.税务机关征收的税收滞纳金

B.未经核准的准备金支出

C.企业支付的工商行政罚款

D.为本企业特殊工种员工缴纳的商业保险

【正确答案】D

【答案解析】选项A，税收滞纳金不得在税前扣除；选项B，未经核定的准备金支出，不允许在税前扣除；选项C，工商行政罚款不得税前扣除；选项D，为特殊工种员工缴纳的商业保险可税前扣除。

2.（单选题）根据企业所得税法的有关规定，在计算企业所得税应纳税所得额时，准予从收入总额中扣除的项目是（　）。

A.固定资产减值准备

B.被没收财物的损失

C.遭到飓风袭击的存货毁损

D.税收滞纳金

【正确答案】C

【答案解析】自然灾害等不可抗力因素造成的损失可以从收入总额中扣除。

3.（多选题）根据税法规定，下列支出中，可以在企业所得税税前扣除的有（　）。

A.合理的劳动保护支出

B.企业统一制作并要求员工工作时统一着装所发生的工作服饰费用

C.税收滞纳金

D.企业支付的年终加薪

E.未经核定的准备金支出

【正确答案】ABD

【答案解析】选项C，税收滞纳金不得在税前扣除；选项E，未经核定的准备金支出不得在企业所得税税前扣除。

知识点9：固定资产折旧的所得税处理

<table>
<tr><th>项目</th><th colspan="2">解释</th></tr>
<tr><td>总体规定</td><td colspan="2">在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予税前扣除。</td></tr>
<tr><td>折旧范围</td><td colspan="2">下列固定资产不得计算折旧扣除：
（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产。
（2）以经营租赁方式租入的固定资产。
（3）以融资租赁方式租出的固定资产。
（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产。
（5）与经营活动无关的固定资产。
（6）单独估价作为固定资产入账的土地。
（7）其他不得计算折旧扣除的固定资产。</td></tr>
<tr><td>折旧方法</td><td colspan="2">固定资产按直线法计算的折旧，准予扣除。
（1）起止时间：企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的固定资产，应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。
（2）净残值：企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定，不得变更。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">税法最低折旧年限</td><td colspan="2">除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：</td></tr>
<tr><td>（1）房屋、建筑物</td><td>20年</td></tr>
<tr><td>（2）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备</td><td>10年</td></tr>
</table>

	（3）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	5 年	
	（4）飞机、火车、轮船以外的运输工具	4 年	
	（5）电子设备	3 年	
折旧处理	可能存在的税会差异	处理	
	计提折旧的方法差异	【知识点链接】固定资产按直线法计算的折旧，准予扣除。 企业按税法规定实行加速折旧的，其按加速折旧办法计算的折旧额可全额在税前扣除。 【知识点链接】针对不同原因、不同行业，加速折旧的方法包括双倍余额递减法、年数总和法；一次性计入当期成本费用；缩短折旧年限。	
	计提折旧的基数差异	企业按会计规定提取的固定资产减值准备，不得税前扣除，其折旧仍按税法确定的固定资产计税基础计算扣除。	
折旧处理	计提折旧的年限差异	（1）若会计折旧年限＞税法最低折旧年限	其折旧应按会计折旧年限计算扣除（无须作纳税调整），税法另有规定的除外。
		（2）若会计折旧年限＜税法最低折旧年限	其按会计折旧年限计提的折旧高于按税法规定的最低折旧年限计提的折旧部分，应调增当期应纳税所得额。
		（3）若会计折旧年限已期满且会计折旧已提足，但税法规定的最低折旧年限尚	其未足额扣除部分，准予在剩余税收折旧年限继续按规定扣除（作纳

		未到期且税收折旧尚未足额扣除	税调减处理）。

1.（多选题）下列各项中，不得计算折旧在企业所得税税前扣除的有（　）。

A.自创商誉

B.外购商誉的支出

C.以融资租赁方式租入的固定资产

D.单独估价作为固定资产入账的土地

E.房屋、建筑物以外的未投入使用的固定资产

【正确答案】ADE

【答案解析】选项B，外购商誉的支出，在企业整体转让或者清算时，准予扣除。选项C，以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用，分期扣除。

2.（单选题）根据企业所得税规定，下列固定资产，最低折旧年限是5年的是（　）。

A.机器

B.电子设备

C.与生产经营活动有关的家具

D.运输工具

【正确答案】C

【答案解析】除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：

（1）房屋、建筑物，为20年；

（2）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；

（3）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；

（4）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；

（5）电子设备，为3年。

3.（单选题）根据企业所得税规定，下列各项中，最低折旧年限为4年的固定资产是（　）。

A.建筑物

B.飞机、火车、轮船以外的运输工具

C.家具

D.电子设备

【正确答案】B

【答案解析】除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计提折旧最低年限如下：

（1）房屋、建筑物，为 20 年；

（2）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为 10 年；

（3）与生产经营有机的器具、工具、家具等，为 5 年；

（4）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为 4 年；

（5）电子设备为 3 年。

知识点 10：长期待摊费用、投资资产的税务处理

长期待摊费用的税务处理：

项目		解释
概念		长期待摊费用，是指企业发生的应在 1 个年度以上或几个年度进行摊销的费用。
摊销扣除		企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除。
情形	特定房屋、建筑物的改建支出	（1）已足额提取折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销。 （2）租入固定资产的改建支出，按合同约定的剩余租赁期限分期摊销。
	固定资产的大修理支出	固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销。 【注】固定资产大修理支出，是指同时符合下列条件的支出： （1）修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50%以上。 （2）修理后固定资产的使用年限延长 2 年以上。 【对比】固定资产的修理支出可在发生当期直接扣除。
	其他情形	其他应当作为长期待摊费用的支出，自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限不得低于 3 年。 【知识点链接】企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生的筹办费用支出，不得计算为当期的亏损，企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除，也可以按照税法有关长期待摊费用的处理规定处理，但一经选定，不得改变。

投资资产的税务处理：

项目	解释
概念	投资资产，是指企业对外进行权益性投资和债权性投资而形成的资产。 【知识点链接】自 2021 年起，企业购买的文物、艺术品用于收藏、展示、保值增值的，作为

	投资资产进行税务处理。	
投资资产的成本	通过支付现金方式取得的投资资产	购买价款。
	通过支付现金以外的方式取得的投资资产	资产的公允价值＋支付的相关税费。
成本扣除方法	企业对外投资期间，投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除。 【知识点链接 1】企业持有各项资产期间资产增值或者减值，除国务院财政、税务主管部门规定可以确认损益外，不得调整该资产的计税基础。 【知识点链接 2】被投资企业发生的经营亏损，由被投资企业按规定结转弥补；投资企业不得调整减低其投资成本，也不得将其确认为投资损失（若企业会计处理确认为投资损失，则作纳税调增处理）。 【知识点链接 3】被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。	
	企业在转让或处置投资资产时，投资资产的成本准予扣除。	
撤资或减资的处理	投资企业从被投资企业撤回或减少投资，其取得的资产中，相当于初始出资的部分应确认为投资收回；相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分应确认为股息所得；其余部分确认为投资资产转让所得。	

1.（单选题）企业所得税法所指的大修理支出，是指延长固定资产使用年限超过 2 年，修理费用支出达到取得固定资产时的计税基础的一定比例，这个比例是（　）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%

【正确答案】C

【答案解析】企业所得税法所指的大修理支出，是指延长固定资产使用年限超过 2 年，修理费用支出达到取得固定资产时的计税基础的一定比例，这个比例是 50%。

2.（多选题）根据企业所得税相关规定，固定资产大修理支出需要同时符合的条件有（　）。

A.修理后固定资产被用于新的或不同的用途

B.修理后固定资产的使用年限延长 2 年以上

C.修理后固定资产的使用年限延长 1 年以上

D.修理支出达到取得固定资产时计税基础的 50%以上

E.修理支出达到取得固定资产时计税基础的20%以上

【正确答案】BD

【答案解析】企业所得税法所指固定资产的大修理支出，是指同时符合下列条件的支出：

（1）修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上；

（2）修理后固定资产的使用年限延长2年以上。

3.（单选题）根据企业所得税的有关规定，下列关于资产计税基础的表述，不正确的是（　）。

A.通过支付现金方式取得的存货，以购买价款和支付的相关税费为成本

B.通过支付现金以外的方式取得的投资资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为成本

C.通过支付现金方式取得的投资资产，以原账面价值为成本

D.通过支付现金以外的方式取得的存货，以该存货的公允价值和支付的相关税费为成本

【正确答案】C

【答案解析】通过支付现金方式取得的投资资产，以购买价款为成本。

知识点11：企业重组的一般性税务处理

（一）企业债务重组一般性税务处理

项目	一般性税务处理	
以非货币性资产清偿债务	应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务，确认相关资产的所得或损失。	
债权转股权	应当分解为债务清偿和股权投资两项业务，确认有关债务清偿所得或损失。	
债务重组损益的确认	债务人	应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得。
	债权人	应当按照收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额，确认债务重组损失。
相关所得税纳税事项	债务人的相关所得税纳税事项原则上保持不变。	

（二）企业股权收购、资产收购一般性税务处理

当事各方	一般性税务处理
被收购方	应确认股权、资产转让所得或损失。
收购方	取得股权或资产的计税基础应以公允价值为基础确定。
被收购企业	相关所得税事项原则上保持不变。

（三）企业合并与分立一般性税务处理

<table>
<tr><th>重组</th><th>当事方</th><th colspan="2">一般性税务处理</th></tr>
<tr><td rowspan="2">企业合并</td><td>被合并企业</td><td>被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理。</td><td rowspan="2">被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。</td></tr>
<tr><td>合并企业</td><td>合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">企业分立</td><td>被分立企业</td><td>（1）被分立企业对分立出去资产应按公允价值确认资产转让所得或损失。
（2）被分立企业继续存在时，其股东取得的对价应视同被分立企业分配进行处理；被分立企业不再继续存在时，被分立企业及其股东都应按清算进行所得税处理。</td><td rowspan="2">企业分立相关企业的亏损不得相互结转弥补。</td></tr>
<tr><td>分立企业</td><td>分立企业应按公允价值确认接受资产的计税基础。</td></tr>
</table>

1.（单选题）根据企业所得税规定，下列关于企业股权收购、资产收购重组交易适用一般性税务处理的说法，正确的是（　）。

A.被收购方不确认股权、资产转让所得或损失

B.收购方取得股权的计税基础应以原账面净值为基础确定

C.收购方取得资产的计税基础应以原账面净值为基础确定

D.被收购企业的相关所得税事项原则上保持不变

【正确答案】D

【答案解析】选项A，被收购方应确认股权、资产转让所得或损失；选项B、C，收购方取得股权或资产的计税基础应以公允价值为基础确定。

2.（单选题）根据企业所得税规定，下列关于企业重组税务处理的表述中，不正确的是（　）。

A.一般性税务处理条件下，以非货币资产清偿债务，应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务，确认相关资产的所得或损失

B.一般性税务处理条件下，发生债权转股权的，应当分解为债务清偿和股权投资两项业务，确认有关债务清偿所得或损失

C.符合条件的股权、资产划转中，划出方企业和划入方企业均需确认所得

D.一般性税务处理条件下，债务人应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得

【正确答案】C

【答案解析】选项C，符合条件的股权、资产划转划出方企业和划入方企业均不确认所得。

3.（多选题）根据企业所得税规定，下列关于企业合并一般性税务处理的说法中，正确的有（　）。

A.合并企业应按原有计税基础确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础

B.被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理

C.被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补

D.合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础

E.被合并企业的亏损可以在合并企业结转弥补，但是有限额的规定

【正确答案】BCD

【答案解析】一般性税务处理条件下，合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础。被合并企业的亏损不可以在合并企业结转弥补。

知识点12：企业重组的特殊性税务处理

（一）企业债务重组

项目	特殊性税务处理
债务重组所得	债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额50%以上，可以在5个纳税年度的期间内，均匀计入各年度的应纳税所得额。
债权转股权	对债务清偿和股权投资两项业务暂不确认有关债务清偿所得或损失，股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定。企业的其他相关所得税事项保持不变。

（二）企业股权收购与资产收购

项目	比例条件	当事各方	特殊性税务处理
股权收购	收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的50%，且收购企业在该股权收购发生时的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%。	被收购企业的股东	被收购企业的股东取得收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定。
		收购企业	收购企业取得被收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定。
		收购企业、被收	收购企业、被收购企业的原有各项资产和

		购企业	负债的计税基础和其他相关所得税事项保持不变。
资产收购	受让企业收购的资产不低于转让企业全部资产的50%，且受让企业在该资产收购发生时的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%。	转让企业	转让企业取得受让企业股权的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定。
		受让企业	受让企业取得转让企业资产的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定。

（三）企业合并

比例条件	当事各方	特殊性税务处理
企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%，以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并。	被合并企业股东	被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础，以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定。
	合并企业	（1）合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础，以被合并企业的原有计税基础确定。 （2）被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继。 （3）可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额＝被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率

（四）企业分立

比例条件	当事各方	特殊性税务处理
被分立企业所有股东按原持股比例取得分立企业的股权，分立企业和被分立企业均不改变原来的实质经营活动，且被分立企业股东在该企业分立发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%	被分立企业的股东	被分立企业的股东取得分立企业的股权（以下简称新股）的计税基础： （1）如需部分或全部放弃原持有的被分立企业的股权（以下简称旧股），新股的计税基础应以放弃的旧股的计税基础确定（以旧换新）。 （2）如不需放弃旧股，取得新股的计税基础可从两种方法中选择确定： ①直接将新股的计税基础确定为零；

		②或者以被分立企业分立出去的净资产占被分立企业全部净资产的比例先调减原持有的旧股的计税基础，再将调减的计税基础平均分配到新股上（减旧增新）。
	分立企业	（1）分立企业接受被分立企业资产和负债的计税基础，以被分立企业的原有计税基础确定。 （2）被分立企业已分立出去资产相应的所得税事项由分立企业承继。 （3）被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补。

1.（单选题）根据企业所得税规定，居民企业以其拥有的资产或股权向其100%直接控股的非居民企业进行投资，其资产或股权转让收益如选择特殊性税务处理，可以在一定期限内均匀计入各年度应纳税所得额。该期限为（　　）。

A.5个纳税年度

B.10个纳税年度

C.15个纳税年度

D.3个纳税年度

【正确答案】B

【答案解析】居民企业以其拥有的资产或股权向其100%直接控股的非居民企业进行投资，其资产或股权转让收益如选择特殊性税务处理，可以在10个纳税年度内均匀计入各年度应纳税所得额。

2.（多选题）根据企业所得税法的规定，下列属于股权收购适用特殊性税务处理规定的有（　）。

A.企业股权收购确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额45%以上，可以在3个纳税年度的期间内，均匀计入各年度应纳税所得额

B.对交易中股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失，其非股权支付仍应在交易当期确认相应的资产转让所得或损失

C.收购企业、被收购企业的原各项资产和负债的计税基础和其他相关所得税事项保持不变

D.被收购方应确认股权、资产转让所得或损失

E.收购方取得股权或资产的计税基础应以公允价值为基础确定

【正确答案】BC

【答案解析】选项 A，没有相关的规定，企业债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额 50%以上，可以在 5 个纳税年度的期间内，均匀计入各年度应纳税所得额；选项 DE 属于股权收购一般性税务处理的方法。

3.（单选题）A 企业吸收合并 B 企业，B 企业尚未弥补的亏损 100 万元，B 企业净资产公允价值 500 万元，A 企业的净资产公允价值为 1500 万元，截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率为 4%，假定该业务符合特殊性税务处理的条件，则可以由合并后的企业弥补的亏损为（　）万元。

A.20

B.40

C.60

D.100

【正确答案】A

【答案解析】可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额＝被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率＝500×4%＝20（万元）。

知识点 13：加速折旧优惠

项目	加速折旧政策	一次性扣除政策
适用范围	（1）所有行业特定的固定资产： ①由于技术进步，产品更新换代较快的固定资产。 ②常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产。 （2）特定行业的固定资产： ①制造业。 ②信息传输、软件和信息技术服务业。	所有行业企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进（包括以货币形式购进或自行建造）的单位价值≤500 万元的设备、器具（指除房屋、建筑物以外的固定资产）。
适用方法	（1）采取缩短折旧年限方法的，最低折旧年限不得低于规定折旧年限的 60%。 【补充】其中，企业购置已使用过的固定资产，其最低折旧年限不得低于规定最低折旧年限减去已使用年限后剩余年限的 60%。 （2）采取加速折旧方法的，可以采取双倍余额递减法或者年数总和法。加速折旧方法一经确定，一般不得变更。	允许一次性计入当期成本费用，在投入使用月份的次月所属年度计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。 【提示】企业根据自身生产经营核算需要，可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的，以后年度不得再变更。 【对比】单位价值＞500 万元的，仍按相关规

		定执行。
备注	对在海南自由贸易港设立的企业，新购置（含自建、自行开发）固定资产（除房屋、建筑物以外）或无形资产： （1）单位价值≤500 万元的，允许一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧和摊销； （2）单位价值＞500 万元的，可缩短折旧、摊销年限或采取加速折旧、摊销方法。	

1.（单选题）根据企业所得税现行规定，下列关于企业所得税中固定资产加速折旧的表述中，不正确的是（ ）。

A.对全部制造业新购进的固定资产，可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法

B.采取缩短折旧年限方法的，最低折旧年限不得低于规定折旧年限的 60%

C.企业可以自主选择享受一次性税前扣除政策，未选择的可以在 36 个月之后重新享受

D.企业的固定资产采取加速折旧方法的，可采用双倍余额递减法或者年数总和法

【正确答案】C

【答案解析】企业可以自主选择享受一次性税前扣除政策，但未选择的不得变更。

2.（单选题）下列关于企业所得税加速折旧优惠的表述，不正确的是（ ）。

A.符合特定条件的固定资产，可以采用双倍余额递减法或年数总和法的加速折旧方法

B.满足特定条件的固定资产在投入使用月份的次月所属年度一次性税前扣除

C.未选择享受一次性税前扣除的，以后年度不得再变更

D.企业选择享受一次性税前扣除政策的，其资产的税务处理可与会计处理一致

【正确答案】D

【答案解析】企业选择享受一次性税前扣除政策的，其资产的税务处理可与会计处理不一致。

3.（2016 年多选题）下列关于小型微利企业 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间购进资产的税务处理正确的有（ ）。

A.小型微利企业购进用于生产经营的价值 900 万元的固定资产允许一次性税前扣除

B.小型微利企业购进用于研发的价值 80 万元的固定资产允许一次性税前扣除

C.固定资产缩短折旧年限的不能低于规定折旧年限的 60%

D.购进的符合条件的固定资产允许采用加速折旧方法

E.购进的符合条件的固定资产允许缩短折旧年限

【正确答案】BCDE

【答案解析】在 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，专门用于研发的仪器、设备，可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。

知识点 14：加计扣除优惠

（一）企业安置残疾人员所支付工资的加计扣除

项目	解释
安置残疾人员工资	企业安置残疾人员所支付的工资，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

（二）支持我国基础研究的加计扣除

项目	税收优惠规定	备注
企业出资给非营利性科学技术研究开发机构（科学技术研究开发机构以下简称科研机构）、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出	在据实扣除的基础上，可再按 100%在税前加计扣除。	【注 1】所称基础研究，不包括在境外开展的研究，也不包括社会科学、艺术或人文学方面的研究。 【注 2】所称非营利性科研机构、高等学校，包括国家设立的科研机构和高等学校、民办非营利性科研机构和高等学校； 【注 3】所称政府性自然科学基金，是指国家和地方政府设立的自然科学基金委员会管理的自然科学基金。
非营利性科研机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入	免征企业所得税。	

（三）企业研究开发费的加计扣除

项目	解释
适用对象	研发费用加计扣除，适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。
不适用税前加计扣除政策的行业	（1）烟草制造业。（2）住宿和餐饮业。（3）批发和零售业。（4）房地产业。（5）租赁和商务服务业。（6）娱乐业。（7）财政部和国家税务总局规定的其他行业。 【注】不适用税前加计扣除政策行业的企业，是指以以上所列行业业务为主营业务，其研发费用发生当年的主营业务收入占企业按《企业所得税法》及其实施条例规定计算的收入

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">总额减除不征税收入和投资收益的余额 50%（不含）以上的企业。</td></tr>
<tr><td>不适用税前加计扣除政策的活动</td><td colspan="2">（1）企业产品（服务）的常规性升级。
（2）对某项科研成果的直接应用，如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等。
（3）企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动。
（4）对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变。
（5）市场调查研究、效率调查或管理研究。
（6）作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护。
（7）社会科学、艺术或人文学方面的研究。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可以加计扣除的研究开发费</td><td>（1）人员人工费用。包括直接从事研发活动人员的工资薪金、五险一金，以及外聘研发人员的劳务费用。
（2）直接投入费用。
（3）折旧费用。
（4）无形资产摊销费用。
（5）新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。</td><td>【提示】其他相关费用的总额，不得超过可加计扣除研发费用总额的 10%，即：
全部研发项目的其他相关费用限额＝全部研发项目的人员人工等 5 项费用之和÷（1－10%）×10%
当其他相关费用实际发生数小于限额时，按实际发生数计算税前加计扣除数额；当其他相关费用实际发生数大于限额时，按限额计算税前加计扣除数额。</td></tr>
<tr><td>（6）其他相关费用。包括与研发活动直接相关的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，</td><td>【提示】其他相关费用的总额，不得超过可加计扣除研发费用总额的 10%，即：
全部研发项目的其他相关费用限额＝全部研发项目的人员人工等 5 项费用之和÷（1－10%）×10%
当其他相关费用实际发生数小于限额时，按实际发生数计算税前加计扣除数额；当其他相关费用实际发生数大于限额时，按限额计算税前加计扣除数额。</td></tr>
</table>

	差旅费、会议费，职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。		
加计扣除的具体计算	一般企业	未形成无形资产计入当期损益的	在据实扣除的基础上，再按照研究开发费用的 100%加计扣除。
		形成无形资产的	按照无形资产成本的 200%摊销。
	集成电路企业和工业母机企业	未形成无形资产计入当期损益的	在据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 120%在税前扣除。
		形成无形资产的	按照无形资产成本的 220%在税前摊销。

1.（单选题）根据企业所得税法的规定，下列费用可以加计扣除的是（ ）。

A.广告费和业务宣传费

B.非银行企业内营业机构之间支付的利息

C.支付给残疾人员的工资

D.环境保护专项资金

【正确答案】C

【答案解析】企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得在税前扣除；广告费和业务宣传费当年未扣完的可以结转以后年度扣除，但不能加计扣除；环境保护专项资金可以在税前扣除，但是没有加计扣除的规定。

2.（单选题）下列不适用企业所得税研究开发费用加计扣除政策的支出是（ ）。

A.外聘研发人员的劳务费用

B.试制产品的检验费

C.企业产品（服务）的常规性升级

D.企业为获得创新性的产品进行创意设计活动发生的相关费用

【正确答案】C

【答案解析】选项 C，企业产品（服务）的常规性升级不适用税前加计扣除政策。

3.（多选题）下列关于研究开发费用企业所得税加计扣除的说法，正确的有（ ）。

A.自 2023 年 1 月 1 日起，除工业母机、集成电路企业以外的企业开展研发活动中实际发生的研发费用，

未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除

B.企业委托境外进行研发活动所发生的研发费用，不得加计扣除

C.企业委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80%计入委托方的委托境外研发费用，委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除

D.法律、行政法规和国务院财税主管部门规定不允许企业所得税前扣除的费用和支出项目不得计算加计扣除

E.娱乐业适用税前加计扣除政策

【正确答案】ACD

【答案解析】选项 B，自 2018 年 1 月 1 日起，委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。选项 E，娱乐业不适用税前加计扣除政策。

【提示】委托境外单位研发费用的扣除是在据实扣除的基础上，其 80%和境内符合条件的研发费用 2/3 孰小的部分作为加计扣除的基数。对于委托境外个人进行研发活动所发生的费用，可以据实扣除，但不能加计扣除。

知识点 15：小型微利企业优惠

<table>
<tr><th colspan="2">项目</th><th>解释</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>概念</td><td></td><td>小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。</td><td>【对比】小型微利企业≠小规模纳税人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">认定条件</td><td>企业性质</td><td>从事国家非限制和禁止行业的居民企业。</td><td>【提示 1】包括采取查账征收方式和核定征收方式的企业。
【提示 2】不能是非居民企业。</td></tr>
<tr><td>盈利水平</td><td colspan="2">年度应纳税所得额不超过 300 万元。</td><td rowspan="2">【提示】企业设立不具有法人资格分支机构的，应当汇总计算总机构及其</td></tr>
<tr><td>从业人数</td><td>从业人数不超过 300 人（包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数）。</td><td>【提示】这两项指标，应按企业全年的季度平均值确定。</td></tr>
</table>

	资产总额	资产总额不超过 5000 万元。	（每个）季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。	各分支机构的从业人数、资产总额、年度应纳税所得额，依据合计数判断是否符合小型微利企业条件。
双重优惠		对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。	【提示】实际税率＝25%×20%＝5%	

1.（单选题）某小型微利企业，属于商业零售企业，2025 年自行计算的年应纳税所得额为 5 万元，当年取得营业收入 20 万元，经税务师审核，发现该企业全年发生手续费 2 万元，未作纳税调整。该企业应缴纳的企业所得税为（　）万元。

A.1.2

B.0.15

C.0.3

D.0.6

【正确答案】C

【答案解析】保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%（含本数）的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除。其他企业按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的 5%计算限额。本题商业零售企业属于其他企业，按照 5%计算。手续费扣除限额＝20×5%＝1（万元），实际发生额是 2 万元，所以纳税调增 1 万元。应缴纳企业所得税＝（5＋1）×25%×20%＝0.3（万元）

2.（单选题）依据企业所得税规定，下列关于小型微利企业税收优惠的表述，不正确的是（　）。

A.自 2020 年 1 月 1 日起，跨境电子商务综合试验区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠政策条件的，可享受小型微利企业所得税优惠政策

B.符合规定条件的小型微利企业，无论采取查账征收还是核定征收方式均可享受小型微利企业所得税优惠政策

C.仅就来源于我国所得负有我国纳税义务的非居民企业，同样适用小型微利企业优惠政策

D.小型微利企业所得税统一实行按季度预缴

【正确答案】C

【答案解析】小型微利企业优惠政策只适用于全部生产经营活动产生的所得均负有我国企业所得税纳税义务的企业。仅就来源于我国所得负有我国纳税义务的非居民企业，不适用小型微利企业优惠政策。

3.（单选题）某居民企业不能正确核算成本费用，2025 年销售货物取得收入 200 万元，转让股权取得收入 100 万元，取得该股权时支付 90 万元，假设不存在其他的收入项目，该企业选择核定征收的方式缴纳企业所得税，税务机关核定应税所得率 20%。2025 年该企业应缴纳的企业所得税为（　）万元。（符合小型微利企业的条件）

A.3

B.1.5

C.10.5

D.20

【正确答案】A

【答案解析】自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税，均可享受上述优惠政策。依法按核定应税所得率方式核定征收企业所得税的企业，取得的转让股权收入等财产转让收入，应全额计入应税收入额，不扣除成本。由于是核定征收，应纳税所得额=应税收入额×应税所得率，题目中给的税务机关核定应税所得率 20%；应纳税所得额＝（200+100）×20%＝60（万元），所以应纳税额＝60×25%×20%＝3（万元）。

知识点 16：税率式优惠——减按 15%

关键词	解释	备注
高新技术	国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。	【知识点链接】企业研究开发费的加计扣除。
技术先进	对经认定的技术先进型服务企业，减按 15%的税率征收企业所得税。	【知识点链接】企业研究开发费的加计扣除。
海南鼓励	对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。	——

西部鼓励	对设在西部地区国家鼓励类产业企业，在 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期间，减按 15%的税率征收企业所得税。	【注】此处的鼓励类产业企业，是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。 【对比】对于西部地区的列举行业（交通、电力、水利、邮政、广播电视），符合规定的，内资企业自开始生产经营之日起，可以享受企业所得税两免三减半的税收优惠。
第三方污染防治	对符合条件的从事污染防治的第三方企业(以下称第三方防治企业)，自 2019 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收企业所得税。	【注】第三方防治企业，是指受排污企业或政府委托，负责环境污染治理设施（包括自动连续监测设施）运营维护的企业。
新片区	自 2020 年 1 月 1 日起，对中国（上海）自贸试验区临港新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品（技术）业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起 5 年内减按 15%的税率征收企业所得税。	——

高新技术企业的其他内容

项目	解释
定义	高新技术企业，是指在《国家重点支持的高新技术领域（2016 年修订）》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）注册的居民企业。
认定条件	认定为高新技术企业须同时满足以下条件： （1）申请认定时须注册成立一年以上。 （2）通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权。 （3）对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于规定的范围。 （4）企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%

	（5）企业近三个会计年度（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求： ①最近一年销售收入小于 5000 万元（含）的企业，比例不低于 5%； ②最近一年销售收入在 5000 万元至 2 亿元（含）的企业，比例不低于 4%； ③最近一年销售收入在 2 亿元以上的企业，比例不低于 3%。 其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 60%。
	（6）近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60%。 （7）企业创新能力评价应达到相应要求。 （8）企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 【对比】对取得高新技术企业资格且享受税收优惠的高新技术企业，税务部门如在日常管理过程中发现其在高新技术企业认定过程中或享受优惠期间不符合规定的认定条件的，应提请认定机构复核。复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其证书有效期内自不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。
享受年度及有效期	企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日（证书注明的发证时间）所在年度起享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为 3 年。
重新认定前的税收问题	企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

技术先进型服务企业的其他内容

项目	解释
认定条件	享受企业所得税优惠政策的技术先进型服务企业必须同时符合以下条件： （1）在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册的法人企业。 （2）从事《技术先进型服务业务认定范围（试行）》中的一种或多种技术先进型服务业务，采用先进技术或具备较强的研发能力。 （3）具有大专以上学历的员工占企业职工总数的 50%以上。 （4）从事《技术先进型服务业务认定范围（试行）》中的技术先进型服务业务取得的收入占企业当年总收入的 50%以上。 （5）从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当年总收入的 35%。

1.（单选题）依据企业所得税相关规定，享受技术先进型服务企业优惠的条件之一，是从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当年总收入的（　）。

A.35%

B.50%

C.55%

D.60%

【正确答案】A

【答案解析】享受技术先进型服务企业优惠的条件之一，是从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当年总收入的 35%。

2.（单选题）下列属于享受企业所得税优惠政策的技术先进型服务企业满足的条件的是（　）。

A.在中国境内（包括港、澳 、台地区）注册的法人企业

B.从事《技术先进型服务业务认定范围（试行）》中的一种或多种技术先进型服务业 务 ,采用先进技术或具备较强的研发能力

C.具有大专以上学历的员工占企业职工总数的 20% 以上

D.从事离岸服务外包业务取得的收人不低于企业当年总收入的 25%

【正确答案】B

【答案解析】选项 A，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册的法人企业；选项 C，具有大专以上学历的员工占企业职工总数的 50% 以上；选项 D，从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当年总收入的 35%。

3.（多选题）国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的所得税税率征收企业所得税，下列各项属于企业所得税高新技术企业认定条件的有（　）。

A.企业申请认定时须注册成立一年以上

B.近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不高于 60%

C.企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%

D.企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为

E.企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不高于 10%

【正确答案】ACD

【答案解析】选项 B，近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60%；选项 E，企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%。

知识点 17：海南自由贸易港企业所得税优惠

项目		解释	备注
低税率15%	一般规定	对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。	【注 1】鼓励类产业企业，是指以海南自由贸易港鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。 【注 2】所称实质性运营，是指企业的实际管理机构设在海南自由贸易港，并对企业生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制。 【对比】对不符合实质性运营的企业，不得享受优惠。
	具体规定	（1）对总机构设在海南自由贸易港的符合条件的企业，仅就其设在海南自由贸易港的总机构和分支机构的所得，适用15%税率。 （2）对总机构设在海南自由贸易港以外的企业，仅就其设在海南自由贸易港内的符合条件的分支机构的所得，适用15%税率。	【注 1】鼓励类产业企业，是指以海南自由贸易港鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。 【注 2】所称实质性运营，是指企业的实际管理机构设在海南自由贸易港，并对企业生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制。 【对比】对不符合实质性运营的企业，不得享受优惠。
境外直投所得免征企业所得税		对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。	【提示】新增境外直接投资所得应当符合以下条件： （1）从境外新设分支机构取得的营业利润，或从持股比例超过 20%（含）的境外子公司分回的，与新增境外直接投资相对应的股息所得。 （2）被投资国（地区）的企业所得税法定税率不低于 5%。

一次性扣除及加速折旧摊销	对在海南自由贸易港设立的企业，新购置（含自建、自行开发）固定资产（除房屋、建筑物以外）或无形资产： （1）单位价值≤500 万元的，允许一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧和摊销； （2）单位价值＞500 万元的，可缩短折旧、摊销年限或采取加速折旧、摊销方法。	

1.（单选题）自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，征收企业所得税减按的税率是（　　）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【正确答案】B

【答案解析】自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

2.（单选题）自 2020 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，下列关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策，表述不正确的是（　）。

A.注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税

B.在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税

C.在海南自由贸易港设立的企业，新购置（含自建、自行开发）固定资产或无形资产，单位价值不超过 500 万元（含）的，允许一次性扣除

D.对总机构设在海南自由贸易港以外的企业，仅就其设在海南自由贸易港内的符合条件的分支机构的所得，适用 25%税率

【正确答案】D

【答案解析】对总机构设在海南自由贸易港的符合条件的企业，仅就其设在海南自由贸易港的总机构和分

支机构的所得，适用 15%税率；对总机构设在海南自由贸易港以外的企业，仅就其设在海南自由贸易港内的符合条件的分支机构的所得，适用 15%税率。具体征管办法按照税务总局有关规定执行。

3.（单选题）依据企业所得税规定，鼓励类产业企业是指以海南自由贸易港鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的一定比例以上的企业。该比例为（　　）。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【正确答案】B

【答案解析】鼓励类产业企业是指以海南自由贸易港鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。

知识点 18：税额抵免优惠

（一）特定专用设备抵免税额

项目	解释	备注
税额抵免	企业购置并实际使用《优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。	【注 1】专用设备投资额，是指购买专用设备发票价税合计价格，但不包括按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。如增值税进项税额允许抵扣，其专用设备投资额不再包括增值税进项税额；如增值税进项税额不允许抵扣，其专用设备投资额应为增值税专用发票上注明的价税合计金额。 【提示】企业利用自筹资金和银行贷款购置专用设备的投资额，可以按企业所得税法的规定抵免企业应纳所得税税额。 【对比】企业利用财政拨款购置专用设备的投资额，不得抵免企业应纳所得税税额。
		【注 2】当年应纳税额，是指企业当年的应纳税所得额乘以适用税率，扣除依照企业所得税法和国务院有关税收优惠规定以及税收过渡优惠规定减征、免征税额后的余额。 【知识点链接】环境保护、节能节水项目（包括公共污水

		处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等）的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，享受企业所得税三免三减半优惠。

（二）特定专用设备数字化、智能化改造税额抵免优惠

项目		解释	备注
基本规定	税额抵免	企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础 50%的部分，可按照 10%比例抵免企业当年应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过 5 年。	【注 1】享受税收优惠的改造投入，是指企业对专用设备数字化、智能化改造过程中发生的并形成该专用设备固定资产价值的支出，但不包括按有关规定退还的增值税税款以及专用设备运输、安装和调试等费用。 【提示】专用设备改造后仍应符合《优惠目录》规定条件，不符合上述目录规定条件的不得享受优惠。 【注 2】企业所得税应纳税额，是指企业当年的应纳税所得额乘以适用税率，扣除依照企业所得税法和有关税收优惠政策规定减征、免征税额后的余额。
	停止享受	企业在专用设备改造完成后 5 个纳税年度内转让、出租的，应在该专用设备停止使用当月停止享受优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。	——
特殊规定	融资租入后改造	承租方企业以融资租赁方式租入的、并在融资租赁合同中约定租赁期届满时租赁设备所有权转移给承租方企业的专用设备，承租方企业发生的专用设备数字化、智能化改造投入，可按规定享受优惠。	【对比】如融资租赁期届满后租赁设备所有权未转移至承租方企业的，承租方企业应停止享受优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。
其他规定	方案合同要求	企业享受规定的税收优惠政策，应事先制定专用设备数字化、智能化改造方案，	——

		或取得经技术合同认定登记机构登记的技术开发合同或技术服务合同，相关资料留存备查。	
	核算要求	企业应对专用设备数字化、智能化改造投入进行单独核算，准确、合理归集各项支出；企业在一个纳税年度内对多个专用设备进行数字化、智能化改造的，应按照不同的专用设备分别归集相关支出。	【对比】对相关支出划分不清的，不得享受本优惠政策。
	利用财政拨款资金改造	企业利用财政拨款资金进行的专用设备数字化、智能化改造投入，不得抵免企业当年的企业所得税应纳税额。	【知识点链接 1】企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产，不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除。 【知识点链接 2】企业取得作为不征税收入处理的财政性资金用于研发活动所形成的费用或无形资产，不得计算加计扣除或摊销。

（三）境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策

项目	解释
税额抵免	境外投资者以中国境内居民企业分配的利润，在2025年1月1日至2028年12月31日期间用于境内直接投资符合条件的，可按照投资额的10%抵免境外投资者当年的应纳税额，当年不足抵免的准予向以后结转

1.（单选题）2025年某居民企业购买安全生产专用设备用于生产经营，取得的增值税普通发票上注明设备含税价款22.6万元，专用设备适用的增值税税率为13%。已知该企业2023年亏损40万元，2024年盈利20万元。2025年度经审核的应纳税所得额为80万元。2025年该企业实际应缴纳企业所得税（　）万元。

A.20

B.13

C.12.74

D.15

【正确答案】C

【答案解析】企业购置并实际使用符合规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免。若增值税进项税额允许抵扣，其专用设备投资额不再包括增值税进项税额；若增值税进项税额不允许抵扣，其专用设备投资额应为增值税专用发票上注明的价税合计金额。企业购买专用设备取得普通发票的，其专用设备投资额为普通发票上注明的金额，不用价税分离。2023年的亏损40万元在2024年弥补20万元，剩下的亏损20万元在2025年弥补。应缴纳企业所得税＝（80－20）×25%－22.6×10%＝12.74（万元）

2.（单选题）企业购置并实际使用符合规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免

B.企业购置节能节水专用设备在10年内转让的，应当停止享受企业所得税优惠

C.企业购置环境保护专用设备在5年内出租的，应当停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款

D.企业同时从事适用不同企业所得税待遇的项目的，其优惠项目应当单独计算所得，并合理分摊企业的期间费用

【正确答案】B

【答案解析】选项B，企业购置节能节水专用设备在5年内转让的，应当停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。

3.（单选题）某公司2025年企业所得税应纳税所得额400万元，当年企业利用财政拨款购置并实际投入使用符合规定的安全生产专用设备一台，取得增值税专用发票上注明的金额100万元，税额13万元。另外支付设备运输费用7万元（含税），取得增值税普通发票。该公司2025年度应缴纳企业所得税是（　）万元。

A.88

B.88.7

C.90

D.100

【正确答案】D

【答案解析】该公司2025年度应缴纳企业所得税=400×25%=100（万元）。

【提示】企业利用自筹资金和银行贷款购置专用设备的投资额，可以按企业所得税法的规定抵免企业应纳所得税税额；企业利用财政拨款购置专用设备的投资额，不得抵免企业应纳所得税税额。

知识点19：居民企业核定征收应纳税额的计算

税务机关应根据纳税人的具体情况，对核定征收企业所得税的纳税人核定应税所得率或核定应纳所得税额。

项目		解释	
核定应税所得率	具体情形	具有下列情形之一的，核定其应税所得率： （1）能正确核算（查实）收入总额，但不能正确核算（查实）成本费用总额的。 （2）能正确核算（查实）成本费用总额，但不能正确核算（查实）收入总额的。 （3）通过合理方法，能计算和推定纳税人收入总额或成本费用总额的。	
	应税所得率的确定	实行应税所得率方式核定征收企业所得税的纳税人，经营多业的，无论其经营项目是否单独核算，均由税务机关根据其主营项目确定适用的应税所得率。 【注】主营项目应为纳税人所有经营项目中，收入总额或者成本（费用）支出额或者耗用原材料、燃料、动力数量所占比重最大的项目。	
核定应税所得率	计算公式	应纳税额	应纳税额＝应纳税所得额×适用税率
		应纳税所得额	应纳税所得额＝应税收入额×应税所得率 【注】应税收入额＝收入总额－不征税收入－免税收入
			（或）应纳税所得额＝成本（费用）支出额÷（1－应税所得率）×应税所得率

项目		解释
核定应纳所得税额	具体情形	即纳税人的收入总额和成本费用总额均不能查实、合理计算和推定的，核定其应纳所得税额。
	核定方法	税务机关采用下列方法核定征收企业所得税： （1）参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的税负水平核定。 （2）按照应税收入额或成本费用支出额定率核定。 （3）按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或测算核定。 （4）按照其他合理方法核定。 【提示】采用上述所列一种方法不足以正确核定应纳税所得额或应纳税额的，可以同时采用两种以上的方法核定。采用两种以上方法测算的应纳税额不一致时，可按测算的应

		纳税额从高核定。
其他规定		（1）依法按核定应税所得率方式核定征收企业所得税的企业，取得的转让股权（股票）收入等转让财产收入，应全额计入应税收入额，按照主营项目（业务）确定适用的应税所得率计算征税；若主营项目（业务）发生变化，应在当年汇算清缴时，按照变化后的主营项目（业务）重新确定适用的应税所得率计算征税。 （2）纳税人的生产经营范围、主营业务发生重大变化，或者应纳税所得额或应纳税额增减变化达到20%的，应及时向税务机关申报调整已确定的应纳税额或应税所得率。

1.（单选题）某居民纳税人，2025年财务资料如下：收入合计45万元，成本合计38万元，经税务机关核实，企业未能正确核算成本，税务机关对企业核定征收企业所得税，应税所得率为20%，当年应纳的企业所得税为（　）万元。（不符合小型微利企业的条件）

A.1.8

B.1.9

C.2.25

D.3.25

【正确答案】C

【答案解析】应纳税所得额＝应税收入额×应税所得率＝45×20%＝9（万元），应纳所得税税额＝9×25%＝2.25（万元）

2.（单选题）某居民企业不能正确核算其收入总额，2025年发生成本费用180万元，税务机关核定的应税所得率为10%。当年该企业应缴纳企业所得税（　）万元。（不符合小型微利企业的条件）

A.3.60

B.4.50

C.4.00

D.5.00

【正确答案】D

【答案解析】应纳税所得额＝成本费用支出额÷（1－应税所得率）×应税所得率＝180÷（1－10%）×10%＝20（万元），应纳所得税税额＝应纳税所得额×适用税率＝20×25%＝5（万元）

3.（单选题）某居民企业，资产总额6000万元，由于市场替代产品的出现，近来业绩不佳，2025年度自行申报收入总额200万元，成本费用180万元，当年的亏损为20万元，经税务机关审核，该企业申报的成本费用无法核实，收入核算正确。假定对该企业核定征收企业所得税，税务机关核定的利润率为7%，该居民企业当年应缴纳企业所得税（　）万元。

A.3.39

B.3.15

C.3.5

D.3.59

【正确答案】C

【答案解析】资产总额6000万元超过5000万元，不符合小型微利企业。应纳税所得额=收入总额×税务机关核定的利润率＝200×7%=14（万元），应缴纳企业所得税=应纳税所得额×所得税税率＝14×25%=3.5（万元）。

知识点20：企业清算的所得税处理

项目	解释
适用范围	下列企业应进行清算的所得税处理： （1）按《公司法》《企业破产法》等规定需要进行清算的企业。 （2）企业重组中需要按清算处理的企业。
清算所得	企业的全部资产可变现价值或交易价格，减除资产的计税基础、清算费用、相关税费，加上债务清偿损益等后的余额，为清算所得。即：清算所得＝全部资产可变现价值或交易价格－资产的计税基础－清算费用－相关税费＋债务清偿损益
股东分得的剩余资产	企业全部资产的可变现价值或交易价格减除清算费用，职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，结清清算所得税、以前年度欠税等税款，清偿企业债务，按规定计算可以向所有者分配的剩余资产。 【知识点链接】被清算企业的股东分得的剩余资产的金额，其中相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分，应确认为股息所得；剩余资产减除股息所得后的余额，超过或低于股东投资成本的部分，应确认为股东的投资转让所得或损失。

1.（单选题）A公司2026年3月终止经营，相关资料如下：全部资产的可变现价值为10780万元，资产的计税基础为10200万元。负债的计税基础为5200万元，共偿还负债5000万元，清算过程中支付相关税费120万元，支付清算费用合计200万元。则其清算时需要缴纳的企业所得税为（　）万元。（不考虑小型微利企业优惠）

A.115

B.92.5

C.128

D.135.02

【正确答案】A

【答案解析】清算所得=全部资产可变现价值或交易价格-资产的计税基础+债务清偿损益-清算费用、相关税费等=10780（全部资产可变现价值）-10200（资产计税基础）+（5200-5000）（负债清偿收益）-200（清算费用）-120（相关税费）=460（万元）

应纳企业所得税=460×25%=115（万元）

2.（单选题）某企业2025年10月停止生产，进行清算，资产的账面价值4000万元、资产的计税基础3700万元、资产的可变现净值4200万元，负债账面价值3750万元、负债计税基础3900万元、最终清偿额3500万元，企业清算期内支付清算费用70万元，清算过程中发生的相关税费为20万元，以前年度可以弥补的亏损100万元。该企业应纳企业所得税税额为（　）万元。（不考虑小型微利企业优惠）

A.177.5

B.68.5

C.155.5

D.64.5

【正确答案】A

【答案解析】清算所得=全部资产可变现价值或交易价格-资产的计税基础+债务清偿损益-清算费用、相关税费等；清算所得＝4200－3700－70－20＋（3900－3500）－100＝710（万元），应纳所得税＝710×25%＝177.5（万元）。

3.（单选题）某居民企业进入清算阶段，该企业资产的账面价值4700万元，负债的账面价值2300万元，实收资本2000万元，盈余公积900万元，累计亏损500万元，其中未超过可以税前弥补期的是100万元。该企业全部资产可变现价值5860万元，资产的计税基础4900万元，债务清理实际偿还2300万元。企业的清算期内支付清算费用60万元，清算过程中发生的相关税费为20万元。假设无债务清偿损益，则企业的剩余资产为（　）万元。

A.3285

B.3045

C.870

D.780

【正确答案】A

【答案解析】清算所得=全部资产可变现价值或交易价格-资产的计税基础+债务清偿损益-清算费用、相关税费等；

清算所得＝5860－4900－60－20－100＝780（万元）

应交所得税＝780×25%＝195（万元）

企业全部资产的可变现价值或交易价格减除清算费用，职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，结清清算所得税、以前年度欠税等税款，清偿企业债务，按规定计算可以向所有者分配的剩余资产。

剩余资产＝5860－60－20－195－2300＝3285（万元）

第二章　个人所得税

知识点 21：工资、薪金所得

项目	关键词句	解释	
一般规定	工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。	【提示 1】工资、薪金所得，属于非独立个人劳动所得。 【提示 2】奖金，是指所有具有工资性质的奖金，免税奖金的范围在税法中另有规定。 【提示 3】年终加薪、劳动分红，不分种类和取得情况，一律按工资、薪金所得征收个人所得税。	【对比 1】股份分红，按照“利息、股息、红利所得”征收个人所得税。 【对比 2】津贴、补贴等有例外规定。个人取得的下列津贴、补贴，不属于工资、薪金所得的项目，不予征税： （1）独生子女补贴。 （2）托儿补助费。 （3）外国来华留学生，领取的生活津贴费、奖学金。 （4）执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴。 （5）差旅费津贴、误餐补助。 【注】误餐补助，是指按照财政部规定，个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费。单位以误餐补助名义发给职工的补助、津贴不能包括在内。

项目	关键词句	解释
具体规定	单车承包或承租方式运营	出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入，按照“工资、薪金所得” 征收个人所得税。
	公务用车、通信	个人因公务用车和通信制度改革而取得的公务用车、通信补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按照“工资、薪金所得”计征个人所得税。按月发放的，并入当月“工

	补贴	资、薪金所得”计征个税；不按月发放的，分解到所属月份并与该月份“工资、薪金所得”合并后计征个税。
	职务科技成果转化的现金奖励	依法批准设立的非营利性研究开发机构和高等学校（包括国家设立的科研机构和高校、民办非营利性科研机构和高校）根据规定，从职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励，可减按50%计入科技人员当月“工资、薪金所得”，依法缴纳个人所得税，该项所得还需并入综合所得进行年度汇算。

项目	关键词句		解释
具体规定	各种保险相关	超标的三险一金	单位超过规定比例和标准为个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和住房公积金（简称“三险一金”），超过部分应并入个人当期的工资、薪金收入，计征个人所得税。
		商业健康保险	单位统一为员工购买符合规定的税收优惠型商业健康保险产品的支出，应计入员工个人工资、薪金所得，视同个人购买，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元/年（200元/月）。
		税收递延型商业养老保险	个人按照规定领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入，其中25%部分予以免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，税款计入“工资、薪金所得”项目，由保险机构代扣代缴后，在个人购买税延养老保险的机构所在地办理全员全额扣缴申报，不需并入综合所得进行年度汇算。

1.（单选题）下列所得，应按“工资、薪金所得”项目征收个人所得税的是（　）。

A.从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入

B.个人因公务用车和通讯制度改革而取得的扣除一定标准的公务费用后的公务用车、通讯补贴收入

C.在校学生勤工俭学取得的收入

D.个人担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇取得的收入

【正确答案】B

【答案解析】选项A，按“经营所得”项目征收个人所得税；选项C、D，按“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。

2.（单选题）根据个人所得税规定，下列属于工资薪金性质的收入的是（　）。

A.国债利息收入

B.加班工资

C.误餐补贴

D.学生勤工俭学收入

【正确答案】B

【答案解析】选项A，不属于工资薪金性质，属于利息、股息、红利所得，国债利息收入免税；选项C，误餐补贴，不属于工资薪金性质，不征收个人所得税；选项D，学生勤工俭学收入按照“劳务报酬所得”项目缴纳个人所得税。

3.（多选题）下列选项中，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税的有（　）。

A.在商品营销活动中，企业对营销业绩突出的雇员以培训班名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖励

B.出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入

C.任职于杂志社的记者在本单位杂志上发表作品取得的所得

D.个人按照规定领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入

E.个人担任公司董事、监事，但不在公司任职，取得的董事费、监事费收入

【正确答案】ABCD

【答案解析】选项 E，个人担任公司董事、监事，但不在公司任职、受雇取得的董事费、监事费收入，属于劳务报酬性质，按“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。

知识点22：劳务报酬所得

项目	解释	备注
一般规定	劳务报酬所得，是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得。包括设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。	【提示】个人兼职取得的收入，应按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。 【对比】工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。
具体规定	（1）教师接受企业邀请兼职开办讲座、受聘为校外的各类学习班、培训班授课等取得的收入，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。	【对比】教师从所任职的学校取得的劳动收入，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。

	（2）在校学生因参与勤工俭学活动（包括参与学校组织的勤工俭学活动）而取得属于规定的应税所得项目的所得，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。	【对比】增值税规定：学生勤工俭学提供的服务，免征增值税。
	（3）商品营销活动中，企业和单位对其营销业绩突出的非雇员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖励（包括实物、有价证券等），应根据所发生费用的全额作为该营销人员当期的劳务收入，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税，并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴。	【对比】若营销人员为雇员，则按照“工资、薪金所得” 征收个人所得税。
	（4）个人担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇的，从该公司取得的董事费、监事费收入属于劳务报酬性质，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。	【对比】个人在公司（包括关联公司）任职、受雇，同时兼任董事、监事的，应将从该公司取得的董事费、监事费与个人工资收入合并，统一按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。
	（5）保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。	【对比】保险公司、证券公司的专职会计从所任职的公司取得的劳动收入，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。
	（6）个人在广告设计、制作、发布过程中提供名义、形象而取得的所得，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税；个人在广告设计、制作、发布过程中提供其他劳务取得的所得，视其情况分别按照税法规定的劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得等应税项目征收个人所得税。 【注】提供名义、形象及劳务并取得所得的个人为个人所得税的纳税义务人；直接向上述个人支付所得的广告主、广告经营者、受托从事广告制作的单位和广告发布者为个人所得税的扣缴义务人。	【对比 1】扣缴义务人的本单位人员在广告设计、制作、发布过程中取得的由本单位支付的所得，按“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。 【对比 2】对于不能准确提供或划分个人在广告设计、制作、发布过程中提供名义、形象及劳务而取得的所得的纳税人，主管税务机关可以根据支付总额等实际情况，参照同类广告活动名义、形象及其他劳务提供者的所得标准，核定其应纳税所得额，据以征税。

1.（单选题）下列各项中，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税的是（　）。

A.个人兼职取得的收入

B.个人因从事彩票代销业务而取得的所得

C.任职于杂志社的记者在本杂志社上发表作品取得的稿费

D.编剧从其任职的电视剧制作单位取得的剧本使用费收入

【正确答案】A

【答案解析】选项 B，按照“经营所得”项目征收个人所得税；选项 C，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税；选项 D，从 2002 年 5 月 1 日起，对于剧本作者从电影、电视剧的制作单位取得的剧本使用费，不再区分剧本的使用方是否为其任职单位，统一按“特许权使用费所得”项目征收个人所得税。

2.（单选题）下列各项中，按照“劳务报酬所得”征收个人所得税的是（　）。

A.个人因从事彩票代销业务而取得的所得

B.兼职律师从律师事务所取得的工资

C.律师以个人名义再聘请其他人员为其工作而支付的报酬

D.个人独资企业的个人投资者以企业资金为本人购买的汽车

【正确答案】C

【答案解析】选项 A、D 均按照“经营所得”征税；选项 B，按照“工资、薪金所得”项目征税（律师行业是一个特殊的行业，所以这个兼职律师是按《国家税务总局关于律师事务所从业人员取得收入征收个人所得税有关业务问题的通知》（国税发[2000]149 号）第六条规定的，兼职律师从律师事务所取得工资、薪金性质的所得，律师事务所在代扣代缴其个人所得税时，不再减除个人所得税法规定的费用扣除标准，以收入全额（取得分成收入的为扣除办理案件支出费用后的余额）直接确定适用税率，计算扣缴个人所得税）。

3.（多选题）个人取得的下列收入中，应按照“劳务报酬所得”项目缴纳个人所得税的有（　）。

A.演员参加商演活动取得的收入

B.在校学生勤工俭学取得的收入

C.个人通过提供形象参与广告活动取得的收入

D.个人取得特许权的经济赔偿收入

E.教师参加校外读书分享会取得的收入

【正确答案】ABCE

【答案解析】选项 D，应按“特许权使用费所得”项目计征个人所得税。

知识点 23：稿酬所得及特许权使用费所得

稿酬所得

项目	解释	备注
一般规定	稿酬所得，是指个人因其作品以图书等形式出版、发表而取得的所得。	【注】作品，包括文学作品、书画作品、摄影作品，以及其他作品。 【提示】作者去世后，对取得其遗作稿酬的财产继承人按照“稿酬所得”项目征收个人所得税。 【对比】不以图书等形式出版、发表的翻译、审稿、书画所得，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。
具体规定	（1）除任职、受雇于报纸、杂志等单位的记者、编辑等专业人员以外，其他人员在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，按照“稿酬所得”项目征收个人所得税。	【对比】任职、受雇于报纸、杂志等单位的记者、编辑等专业人员，因在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，应与其当月工资收入合并，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。
	（2）出版社的专业作者撰写、编写或翻译的作品，由本社以图书形式出版而取得的稿费收入，按照“稿酬所得”项目征收个人所得税。	——

特许权使用费所得

项目	解释	备注
一般规定	特许权使用费所得，是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。	【对比】提供著作权的使用权取得的所得，不包括稿酬所得。 【知识点链接 1】个人因其作品以图书等形式出版、发表取得的所得，按照“稿酬所得”项目征收个人所得税。 【知识点链接 2】不以图书等形式出版、发表的翻译、审稿、书画所得，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。
具体规定	（1）作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖（竞价）取得的所得，属于提供著作权的使用	【对比】个人拍卖他人的作品手稿或拍卖除文字作品手稿原件及复印件外的其他财产，按照“财产转让所得”项目征收个人所得税。

	权取得的所得，按照“特许权使用费所得”项目征收个人所得税。	
	（2）对于剧本作者从电影、电视剧的制作单位取得的剧本使用费，不再区分剧本的使用方是否为其任职单位，统一按“特许权使用费所得”项目征收个人所得税。	——
	（3）个人取得特许权的经济赔偿收入，应按“特许权使用费所得”项目征收个人所得税。	——

1.（单选题）个人取得的下列报酬，应按“稿酬所得”缴纳个人所得税的是（　）。

A.杂志社记者在本社刊物发表文章取得的报酬

B.演员在企业的广告制作过程中提供形象取得的报酬

C.高校教授为某杂志社审稿取得的报酬

D.出版社的专业作者翻译的小说由该出版社出版取得的报酬

【正确答案】D

【答案解析】选项A，应按“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税；选项B、C，均应按“劳务报酬所得”项目缴纳个人所得税。

2.（单选题）下列所得中，按“特许权使用费所得”项目征收个人所得税的是（　）。

A.编剧从任职单位取得的剧本使用费

B.雇主为员工购买的商业性补充养老保险

C.任职、受雇于报纸、杂志社等单位的记者，在本单位的报纸、杂志上发表作品取得所得

D.非本单位任职人员为本单位提供设计劳务取得的所得

【正确答案】A

【答案解析】选项B、C，按“工资、薪金所得”计征个人所得税；选项D，按“劳务报酬所得”计征个人所得税。

3.（多选题）下列收入中，应按照特许权使用费所得计征个人所得税的有（　）。

A.个人取得特许权经济赔偿收入

B.某作家将自己的文字作品手稿复印件公开拍卖取得的收入

C.某电视剧编剧从任职的电视剧制作中心获得的剧本使用费收入

D.某小说家提供著作的版权取得的所得

E.出版社专业作者翻译作品后，由本社以图书形式出版而取得的收入

【正确答案】ABCD

【答案解析】从2002年5月1日起，对于剧本作者从电影、电视剧的制作单位取得的剧本使用费，不再区分剧本的使用方是否为其任职单位，统一按“特许权使用费所得”项目计征个人所得税。出版社专业作者翻译作品后，由本社以图书形式出版而取得的收入按照“稿酬所得”项目征收个人所得税。

知识点24：所得来源地的确定

除国务院财政、税务主管部门另有规定外，下列所得，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得：

项目	解释
境内所得	（1）因任职、受雇、履约等而在中国境内提供劳务取得的所得。 （2）将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得。 （3）转让中国境内的不动产等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得。 （4）许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得。 （5）从中国境内企业、事业单位、其他经济组织及居民个人取得的利息、股息、红利所得。

1.（单选题）外籍个人汤姆（非居民个人）的下列收入中，应在中国按规定计算缴纳个人所得税的是（　）。

A.在中国境内任职取得境内支付的工资、薪金收入

B.因履行合约而在中国境外提供各种劳务取得的报酬

C.将专利权转让给境外企业在境外使用而取得的特许权使用费收入

D.出租境外房屋而取得的租金收入

【正确答案】A

【答案解析】选项B，劳务发生在境外，不在中国缴纳个人所得税；选项C，转让给境外企业在境外使用，不在中国缴纳个人所得税；选项D，房屋不在中国境内，不在中国缴纳个人所得税。

2.（单选题）依据个人所得税法的规定，下列收入中属于中国境内所得的是（　）。

A.居民个人转让非专利技术在中国境外使用的所得

B.中国公民在境外取得的提供各种劳务的劳务报酬所得

C.将财产出租给承租人在中国境外使用而取得的所得

D.将中国境内的建筑物转让给外国人取得的所得

【正确答案】D

【答案解析】选项 A，转让的非专利技术在中国境内使用的所得属于境内所得；选项 B，因任职、受雇、

履约等而在中国境内提供各种劳务取得的劳务报酬所得属于境内所得；选项 C，将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得属于境内所得。

3.（多选题）个人取得的下列所得中，属于中国境内所得的有（　）。

A.法籍李某受雇于中国境内某公司

B.中国公民李某转让瑞典房产取得所得

C.美籍华人李某在境内提供专利技术在境内使用取得所得

D.从中国境内公司取得的利息收入

E.中国公民取得来自中国银行伦敦分行的工资薪金所得

【正确答案】ACD

【答案解析】选项 B，转让位于境外不动产不属于来源于中国境内的所得。选项 E，在中国境外任职、受雇取得的工资、薪金不属于来源于中国境内的所得。

知识点 25：个人所得税减免税优惠

（一）减免税基本优惠

1.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金。（级别、用途）

2.国债和国家发行的金融债券利息。

3.按照国家统一规定发给的补贴、津贴。

4.福利费、抚恤金、救济金。

5.保险赔款。

6.军人的转业费、复员费、退役金。

7.按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费。

8.依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得。

9.中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得。

10.经国务院财政部门批准免税的所得。

11.有下列情形之一的，可以减征个人所得税，具体幅度和期限，由省、自治区、直辖市人民政府规定，并报同级人民代表大会常务委员会备案：

（1）残疾、孤老人员和烈属的所得；

（2）因自然灾害造成重大损失的。

国务院可以规定其他减税情形，报全国人民代表大会常务委员会备案。

（二）减免税其他优惠

1.外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费。

2.外籍个人按合理标准取得的境内、境外出差补贴。

3.外籍个人取得的探亲费、语言训练费、子女教育费等，经当地税务机关审核批准为合理的部分。

4.符合条件的外籍专家取得的工资、薪金所得，可免征个人所得税（7 项）。

5.个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金。

6.个人办理代扣代缴税款手续，按规定取得的扣缴手续费。

7.达到离休、退休年龄，但确因工作需要，适当延长离休、退休年龄的高级专家（指享受国家发放的政府特殊津贴的专家、学者），其在延长离休、退休期间的工资、薪金所得，视同离休费、退休费免征个人所得税。

8.个人购买社会福利彩票和体育彩票，一次中奖收入不超过 1 万元的税收优惠：

(1)彩票中奖收入属于偶然所得，以每次收入额为应纳税所得额，计算缴纳个人所得 税。电脑彩票以同一人在同一期同一游戏中获得的全部奖金为一次中奖收入，

其中全国联 网单场竞猜游戏分别按照足球游戏、篮球游戏、冠军游戏和冠亚军游戏设期，以每张彩票涉及比赛场次中最晚的比赛编号日期为判定标准，相同的为同一期；海南视频电子即开游戏 以同一场游戏奖金为一次中奖收入。即开型彩票以一张彩票奖金为一次中奖收入。

(2)个人购买彩票的一次中奖收入，继续执行《财政部 国家税务总局关于个人取得体 育彩票中奖所得征免个人所得税问题的通知》(财税字〔1998〕12 号)、《国家税务总局关于 社会福利有奖募捐发行收入税收问题的通知》(国税发〔1994〕127 号)中有关彩票一次中奖 收入不超过 1 万元暂免征收个人所得税的政策规定；超过 1 万元的，全额征收个人所得税。

(3)彩票机构负责代扣代缴个人所得税，为电脑彩票和即开型彩票一次中奖收入超过 1 万元的个人办理纳税申报。

9.对个人取得的教育储蓄存款利息所得以及国务院财政部门确定的其他专项储蓄存款或储蓄型专项基金存款的利息所得免征个人所得税。

10.居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除，免征个人所得税。

11.居民个人实际领（支）取原提存的基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金和住房公积金时，免征个人所得税。

12.生育妇女按照县级以上人民政府根据国家有关规定制定的生育保险办法，取得的生育津贴、生育医疗费或其他属于生育保险性质的津贴、补贴，免征个人所得税。

13.对工伤职工及其近亲属按照规定取得的工伤保险待遇，免征个人所得税。

14.对退役士兵按照规定，取得的一次性退役金以及地方政府发放的一次性经济补助，免征个人所得税。

15.对个人取得的2012年及以后年度发行的地方政府债券利息收入，免征个人所得税。

16.对个人投资者持有2024—2027年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。税款由兑付机构在向个人投资者兑付利息时代扣代缴。

17.职工从依照国家有关法律规定宣告破产的企业取得的一次性安置费收入，免征个人所得税。

18.对法律援助人员按照规定获得的法律援助补贴，免征个人所得税。

19.至2027年12月31日，对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税。

20. 外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得，免征个人所得税。

21. 个人按照育儿补贴制度规定领取的育儿补贴，免征个人所得税。

1.（单选题）下列各项个人所得中，应缴纳个人所得税的是（ ）。

A.个人持有的国家发行的金融债券利息所得

B.与企业解除劳动合同后再任职取得的收入

C.破产国有企业职工取得的一次性安置费收入

D.按照国家统一规定发给职工的安家费

【正确答案】B

【答案解析】选项A、C、D属于免税的所得。

2.（单选题）下列利息中，需要缴纳个人所得税的是（ ）。

A.员工对外借款取得的利息

B.居民获得的孳生的储蓄存款利息

C.个人取得的国家发行的金融债券利息

D.个人取得的教育储蓄存款利息

【正确答案】A

【答案解析】国债利息、教育储蓄存款利息、国家发行的金融债券利息，免征个人所得税。自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

3.（多选题）下列选项中，不征收或免征个人所得税的有（ ）。

A.个人转让自用5年以上且是家庭唯一住房的所得

B.法律援助人员依法取得的法律援助补贴

C.个人转让机器设备的所得

D.外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得

E.个人转让离婚析产房屋所取得的收入

【正确答案】ABD

【答案解析】选项 C，需要按规定缴纳个人所得税；选项 E，个人转让离婚析产房屋所取得的收入，允许扣除其相应的财产原值和合理费用后，余额按照规定的税率缴纳个人所得税。

知识点 26：个人转让股权的所得税政策

项目	解释	备注
股权转让行为	（1）出售股权。 （2）公司回购股权。 （3）发行人首次公开发行新股时，被投资企业股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售。 （4）股权被司法或行政机关强制过户。 （5）以股权对外投资或进行其他非货币性交易。 （6）以股权抵偿债务。 （7）其他股权转移行为。	【注】股权，是指自然人股东（以下简称个人）投资于在中国境内成立的企业或组织（以下统称被投资企业，不包括个人独资企业和合伙企业）的股权或股份。
纳税人	股权转让方。	【提示】股权受让方为扣缴义务人，以被投资企业所在地税务机关为主管税务机关。
转让收入	股权转让收入应当按照公平交易原则确定： 转让方取得与股权转让相关的各种款项，包括违约金、补偿金以及其他名目的款项、资产、权益等，均应当并入股权转让收入。 纳税人按照合同约定，在满足约定条件后取得的后续收入，应当作为股权转让收入。	【对比】核定股权转让收入的情形： 符合下列情形之一的，主管税务机关可以核定股权转让收入： （1）申报的股权转让收入明显偏低且无正当理由的。 （2）未按照规定期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报。 （3）转让方无法提供或拒不提供股权转让收入的有关资料。 （4）其他应核定股权转让收入的情形。 【提示】核定方法：净资产核定法、类比法、其他合理方法。

1.（单选题）依照个人所得税法的规定，个人转让股权，以股权转让收入减除股权原值和合理费用后

的余额为应纳税所得额，缴纳个人所得税适用的项目为（ ）。

A.工资、薪金所得

B.财产转让所得

C.特许权使用费所得

D.偶然所得

【正确答案】B

【答案解析】个人转让股权，以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，按“财产转让所得”缴纳个人所得税。合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费。

2.（2020年单选题）个人股权转让价格明显偏低且无正当理由的，主管税务机关对其股权转让收入进行核定征收时首选的方法是（ ）。

A.参照法

B.净资产核定法

C.加权平均法

D.类比法

【正确答案】B

【答案解析】主管税务机关应依次按照下列方法核定股权转让收入：（1）净资产核定法；（2）类比法；（3）其他合理方法。

3.（单选题）根据个人所得税规定，个人因各种原因终止投资等行为，从被投资企业收回的款项，适用的税目是（ ）。

A.利息、股息、红利所得

B.财产转让所得

C.劳务报酬所得

D.经营所得

【正确答案】B

【答案解析】个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等行为，从被投资企业或合作项目、被投资企业的其他投资者以及合作项目的经营合作人取得股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回的款项等，均属于个人所得税应税收入，应按照财产转让所得项目适用的规定计算缴纳个人所得税。

知识点27：个人住房转让的所得税政策

项目	解释
转让收入	个人住房转让以实际成交价格为转让收入。

		【对比】纳税人申报的住房成交价格明显低于市场价格且无正当理由的，征收机关依法有权根据有关信息核定其转让收入，但必须保证各税种的计税价格一致。
房屋原值	商品房	购置该房屋时实际支付的房价＋缴纳的相关税费
	自建住房	实际发生的建造费用＋建造和取得产权时实际缴纳的相关税费
	经济适用房	原购房人实际支付的房价款＋相关税费＋按规定缴纳的土地出让金 【注】经济适用房含集资合作建房、安居工程住房。
	已购公有住房	原购公有住房标准面积按当地经济适用房价格计算的房价款＋原购公有住房超标准面积实际支付的房价款＋按规定向财政部门（或原产权单位）缴纳的所得收益＋相关税费
	城镇拆迁安置住房	（1）房屋拆迁取得货币补偿后购置房屋的：购置该房屋实际支付的房价款＋缴纳的相关税费。 （2）房屋拆迁采取产权调换方式的，所调换房屋原值为：《房屋拆迁补偿安置协议》注明的价款＋缴纳的相关税费 （3）房屋拆迁采取产权调换方式，被拆迁人除取得所调换房屋，又取得部分货币补偿的，所调换房屋原值为：《房屋拆迁补偿安置协议》注明的价款＋缴纳的相关税费－货币补偿后的余额 （4）房屋拆迁采取产权调换方式，被拆迁人取得所调换房屋，又支付部分货币的，所调换房屋原值为：《房屋拆迁补偿安置协议》注明的价款＋所支付的货币＋缴纳的相关税费
转让住房过程中缴纳的税金		城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、土地增值税、印花税等。
合理费用	住房装修费用	（1）已购公有住房、经济适用房：最高扣除限额为房屋原值的 15%。 （2）商品房及其他住房：最高扣除限额为房屋原值的 10%。 （3）纳税人原购房为装修房，即合同注明房价款中含有装修费（铺装了地板，装配了洁具、厨具等）的，不得再重复扣除装修费用。
	住房贷款利息	纳税人出售以按揭贷款方式购置的住房，其向贷款银行实际支付的住房贷款利息，凭贷款银行出具的有效证明据实扣除。
	手续费、公证费等	凭有关部门出具的有效证明据实扣除。
【提示】纳税人的原购房合同、发票等有效凭证，经税务机关审核后，允许从其转让收入中减除房屋原值、		

转让住房过程中缴纳的税金及有关合理费用。

【对比】纳税人未能提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的，税务机关可对其实行核定征税，应纳税额＝住房转让收入×1%～3%。

1.（单选题）个人住房转让所得征收个人所得税时，其转让收入的计税基础是（ ）。

A.成本价

B.公允价

C.市场价

D.实际成交价

【正确答案】D

【答案解析】对住房转让所得征收个人所得税时，以实际成交价格为转让收入。

2.（单选题）纳税人未提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的，税务机关可根据《税收征收管理法》的规定，对其实行核定征税，即按纳税人住房转让收入的一定比例核定应纳个人所得税额。具体比例幅度为（ ）。

A.1%-10%

B.1%-5%

C.1%-2%

D.1%-3%

【正确答案】D

【答案解析】具体比例由省级税务局或者省级税务局授权的地市级税务局根据纳税人出售住房的所处区域、地理位置、建造时间、房屋类型、住房平均价格水平等因素，在住房转让收入1%-3%的幅度内确定。

3.（单选题） 2026年 6月，居民李某转让其拥有的经济适用房一套，取得不含增值税市场转让价款 200万元，并支付转让过程中的相关税费共计 2万元，该房为 2015年 5月购置，支付不含增值税房价款 90万元，并缴纳契税 0.9万元。另向装修公司支付装修费用 18万元。当地转让经济适用房补交土地出让金比例为转让价款的 5%；上述相关税费不含增值税；装修费用经税务机关审核，按照最高扣除限额扣除。则李某转让经济适用房应缴纳个人所得税（ ）万元。

A.15.82

B.16.39

C.16.90

D.17.82

【正确答案】B

【答案解析】经济适用房房屋原值=90+0.9+200×5%=100.9（万元）。

经济适用房住房装修费用的最高扣除限额为房屋原值的 15%=100.9×15%=15.14（万元）。

转让经济适用房应缴纳个人所得税＝（200-100.9-15.14-2）×20%＝16.39（万元）。

知识点 28：财产租赁所得个人所得税政策

项目	解释	备注
每次收入的确定	财产租赁所得，以 1 个月内取得的收入为一次。	【提示】应税收入不含增值税，计算财产租赁所得可扣除的税费不包括本次出租缴纳的增值税。
扣除项目（按顺序）	（1）财产租赁过程中缴纳的税金（房产税、城建税等）和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加。	【提示】在出租财产过程中缴纳的税金和教育费附加等税费要有完税（缴款）凭证。
	（2）向出租方支付的租金及增值税。	【提示】本项仅限于财产转租的情况。
	（3）由纳税人负担的该出租财产实际开支的修缮费用。以每次 800 元为限，一次扣不完的，准予结转至下一次继续扣除，直到扣完为止。	【提示】应当能够提供有效、准确凭证，证明该出租财产实际开支的修缮费用由纳税人负担。
	（4）税法规定的费用扣除标准。 经上述减除后： ①若余额≤4000 元，定额减除费用 800 元； ②若余额＞4000 元，定率减除 20%的费用。	【提示】用余额与 4000 元比较。
应纳税所得额	每次（月）收入≤4000 元： 应纳税所得额＝每次（月）收入额－准予扣除项目－修缮费用（800 元为限）－800 元	【提示】税率需要记忆。
	每次（月）收入＞4000 元 应纳税所得额＝[每次（月）收入额－准予扣除项目－修缮费用（800 元为限）]×（1－20%）	
税率	财产租赁所得适用 20%的比例税率。但对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得，减按 10%的税率征收个人所得税。	
应纳税额	应纳税额＝应纳税所得额×20%（或 10%）	

1.（单选题）马先生按市场价格出租居民住房，2026 年每月取得租金收入 7000 元（不含增值税）。每月发生的合理的可扣除税费为 140 元，当年 4 月发生修缮费用 500 元，以上支出均取得合法票据。则当年 4 月份，马先生取得的出租收入应纳的个人所得税为（　）元。

A. 60

B. 70

C. 520

D. 508.8

【正确答案】D

【答案解析】4 月份应缴纳的个人所得税＝（7000-140-500）×（1-20%）×10%＝508.8（元）

2.（单选题）王先生有一商铺，2025 年 1 月将商铺出租，扣除有关税费后（不含以下修理费用），全年取得不含税租金净收入 36000 元。7 月，王先生对出租商铺维修花费了 4800 元。假设不考虑房产税。王先生当年度的财产租赁所得应缴纳个人所得税（ ）元。

A. 2160

B. 4320

C. 4520

D. 2760

【正确答案】B

【答案解析】允许扣除的修缮费用，以每次 800 元为限。王先生发生的维修费 4800 元，可以在 7～12 月平均扣除。王先生应缴纳的个人所得税＝（36000÷12－800）×20%×6＋（36000÷12－800－800）×20%×6＝4320（元）

3.（单选题）2026 年初曾某将自有商铺对外出租，取得不含税租金收入 8200 元/月。在不考虑其他税费的情况下，曾某每月租金应缴纳个人所得税（　）元。

A. 528

B. 656

C. 1312

D. 1640

【正确答案】C

【答案解析】应缴纳个人所得税＝8200×（1－20%）×20%＝1312（元）

知识点 29：居民个人综合所得和非居民个人的计税方法

（一）居民个人预扣预缴办法：每月（次）综合所得税务处理

所得项目	税务处理
工资、薪金所得	扣缴义务人支付时，按“累计预扣法”计算预扣税款，并按月办理全员全额扣缴申报。
劳务报酬所得	扣缴义务人支付时，按以下方法按次或按月预扣预缴税款：（3级累进） （1）每次收入不超过4000元的，预扣预缴税额＝（收入－800）×预扣率 （2）每次收入4000元以上的，预扣预缴税额＝收入×（1－20%）×预扣率—速算扣除数
稿酬所得	扣缴义务人支付时，按以下方法按次或按月预扣预缴税款： （1）每次收入不超过4000元的，预扣预缴税额=（收入-800）×70%×20% （2）每次收入4000元以上的，预扣预缴税额＝收入×（1－20%）×70%×20%
特许权使用费所得	扣缴义务人支付时，按以下方法按次或按月预扣预缴税款： （1）每次收入不超过4000元的，预扣预缴税额＝（收入－800）×20% （2）每次收入4000元以上的，预扣预缴税额＝收入×（1－20%）×20%

（二）非居民个人应纳税所得额确定和应纳税额的计算

非居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得和特许权使用费所得，有扣缴义务人的，由扣缴义务人代扣代缴税款，不办理汇算清缴。

扣缴义务人向非居民个人支付工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得和特许权使用费所得时，应当按以下方法按月或者按次代扣代缴个人所得税：

1.工资、薪金所得应纳税所得额＝每月收入额—5000元/月；

2.劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额，其中：

（1）劳务报酬所得应纳税额＝收入×（1－20%）×税率－速算扣除数

（2）稿酬所得应纳税额＝收入×（1－20%）×70%×税率－速算扣除数

（3）特许权使用费所得应纳税额＝收入×（1－20%）×税率－速算扣除数

1.（单选题）李某于2025年10月受邀参加演出，一次取得劳务报酬收入65000元。应预扣预缴李某的个人所得税为（ ）元。

A.13600

B.13800

C.14000

D.15200

【正确答案】B

【答案解析】应预扣预缴的个人所得税=65000×（1-20%）×40%-7000=13800（元）。

2.（单选题）某教授 2026 年 8 月因其编著的小说出版，获得稿酬 50000 元，同月该教授的另一部小说在另外一个出版社出版取得稿酬 3700 元，该教授共应预扣预缴个人所得税（　）元。

A.1952.2

B.6014.4

C.4366.4

D.6006

【正确答案】D

【答案解析】某教授取得的所得属于两次所得，应该分别计算。该教授共应预扣预缴个人所得税＝50000×（1－20%）×70%×20%＋（3700－800）×70%×20%＝6006（元）。

3.（单选题）2025 年 12 月美籍朱迪（在中国境内无住所）来中国某企业任职，当月取得工资收入 10000 元，朱迪当月应缴纳个人所得税（　）元。

A.290

B.745

C.880

D.920

【正确答案】A

【答案解析】非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用 5000 元后的余额为应纳税所得额。应缴纳个人所得税＝（10000－5000）×10%－210＝290（元）。

知识点 30：创业投资企业个人合伙人的所得税政策

1.创投企业可以选择按单一投资基金核算或者按创投企业年度所得整体核算两种方式之一，对其个人合伙人来源于创投企业的所得计算个人所得税应纳税额。（3 年内不能变更）

2.创投企业选择按单一投资基金核算的，其个人合伙人从该基金应分得的股权转让所得和股息红利所得，按照 20%税率计算缴纳个人所得税。

3.创投企业选择按年度所得整体核算的，其个人合伙人应从创投企业取得的所得，按照“经营所得”项目、5%～35%的超额累进税率计算缴纳个人所得税。

1.（单选题）下列关于创业投资企业个人合伙人的个人所得税政策，表述错误的是（　）。

A.创投企业可以选择按单一投资基金核算或者按创投企业年度所得整体核算两种方式之一，对其个人合伙人来源于创投企业的所得计算个人所得税应纳税额

B.创投企业选择按单一投资基金核算的，其个人合伙人从该基金应分得的股权转让所得和股息红利所得，按照 20%税率计算缴纳个人所得税

C.创投企业选择按年度所得整体核算的，其个人合伙人应从创投企业取得的所得，按照“经营所得”项目、5%-35%的超额累进税率计算缴纳个人所得税

D.单个投资项目的股权转让所得，按年度股权转让收入扣除对应股权原值后的余额计算

【正确答案】D

【答案解析】单个投资项目的股权转让所得，按年度股权转让收入扣除对应股权原值和转让环节合理费用后的余额计算。

2.（单选题）依据个人所得税规定，创投企业选择按单一投资基金核算或按创投企业年度所得整体核算后，（　）内不能变更。

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.5 年

【正确答案】C

【答案解析】创投企业选择按单一投资基金核算或按创投企业年度所得整体核算后，3 年内不能变更。

3.（单选题）创投企业选择按年度所得整体核算的，其个人合伙人应从创投企业取得的所得，计算缴纳个人所得税适用的项目是（ ）。

A.股权转让所得

B.利息、股息、红利所得

C.经营所得

D.综合所得

【正确答案】C

【答案解析】创投企业选择按单一投资基金核算的，其个人合伙人从该基金应分得的股权转让所得和股息红利所得，按照 20%税率计算缴纳个人所得税；创投企业选择按年度所得整体核算的，其个人合伙人应从创投企业取得的所得，按照“经营所得”项目、5～35%的超额累进税率计算缴纳个人所得税，创投企业选择按单一投资基金核算或按创投企业年度所得整体核算后，3 年内不得变更。

知识点 31：专项附加扣除

项目	扣除金额	扣除规则详解
子女教育	每个子女每月2000 元	（1）包括学前教育和学历教育。 学前教育：年满 3 岁至小学入学前教育； 学历教育：义务教育（小学、初中）＋高中阶段教育（普高、中职、技工）＋高等

		教育（大专、大本、硕士、博士） （2）父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 【提示1】不包括3岁前以及博士后教育阶段。 【提示2】子女在境外接受教育的，符合扣除条件也可扣。 【提示3】纳税人有多个符合条件的子女可扣除多份。
继续教育	每月400元；当年3600元	（1）纳税人在境内接受学历（学位）继续教育期间按照每月400元定额扣除。同一学历（学位）继续教育的扣除期限不能超过48个月。 （2）纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出，在取得相关证书的当年，按照3600元定额扣除。 （3）个人接受本科及以下学历（学位）继续教育，符合规定扣除条件的，可以选择由其父母扣除，也可以选择由本人扣除。 【提示1】父母扣除情形下，按“子女教育”每月定额扣除1000元。 【提示2】当年取得多个证书也只能扣一个3600元。
住房贷款利息	每月1000元	（1）纳税人本人或者配偶单独或者共同使用商业银行或者住房公积金个人住房贷款为本人或者其配偶购买中国境内住房，发生的首套住房贷款利息支出，在实际发生贷款利息的年度，按照每月1000元的标准定额扣除，扣除期限最长不超过240个月（20年）。 【提示】首套住房贷款指购买住房享受首套住房贷款利率的贷款。 （2）经夫妻双方约定，可以选择由其中一方扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 （3）夫妻双方婚前分别购买住房发生的首套住房贷款，其贷款利息支出，婚后可以选择其中一套购买的住房，由购买方按扣除标准的100%扣除，也可以由夫妻双方对各自购买的住房分别按扣除标准的50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。
住房租金	每月1500元或1100元或800元	纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出，可以按照以下标准定额扣除： （1）直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市，扣除标准为每月1500元； （2）除第一项所列城市以外，市辖区户籍人口超过100万的城市，扣除标准为每月

		1100 元；市辖区户籍人口不超过 100 万的城市，扣除标准为每月 800 元。 【提示 1】纳税人及其配偶在主要工作城市有住房的，不能扣住房租金。 【提示 2】纳税人无任职受雇单位的，主要工作城市为受理其综合所得汇算清缴的税务机关所在城市。 【提示 3】夫妻双方主要工作城市相同的，只能由一方扣除住房租金支出。不同的，符合条件的双方均可扣除。 【提示 4】住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除。
赡养老人	每月3000元或分摊后的额度	纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出，统一按标准定额扣除： （1）纳税人为独生子女的，按照每月 3000 元的标准定额扣除； （2）纳税人为非独生子女的，由其与兄弟姐妹分摊每月 3000 元的扣除额度，每人分摊的额度不能超过每月 1500 元。可以由赡养人均摊或者约定分摊，也可以由被赡养人指定分摊。约定或者指定分摊的须签订书面分摊协议，指定分摊优先于约定分摊。具体分摊方式和额度在一个纳税年度内不能变更。 （3）被赡养人是指年满 60 岁的父母，以及子女均已去世的年满 60 岁的祖父母、外祖父母。 【提示 1】一名被赡养人年满 60 岁就可以享受此项扣除。 【提示 2】赡养多名老人的也只能扣一份费用；但子女教育费用有多名子女的可扣多份。
大病医疗	超过 15000 元的部分，在 80000 元限额内据实扣除	（1）在一个纳税年度内，纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担（指医保目录范围内的自付部分）累计超过 15000 元的部分，由纳税人在办理年度汇算清缴时，在 80000 元限额内据实扣除。 （2）纳税人发生的医药费用支出可以选择由本人或者其配偶扣除；未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。 【提示】纳税人及其配偶、未成年子女发生的医药费用支出，按规定分别计算扣除额。
3 岁以下婴幼儿照护	每个婴幼儿每月2000元	（1）纳税人照护 3 岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月 2000 元的标准定额扣除。 （2）父母可以选择由其中一方按扣除标准的 100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的 50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。

1.（单选题）根据个人所得税法规定，纳税人在中国境内接受学历（学位）继续教育的支出，在学历（学位）教育期间每月定额扣除（　）元。

A.200

B.300

C.400

D.500

【正确答案】C

【答案解析】纳税人在中国境内接受学历（学位）继续教育的支出，在学历（学位）教育期间按照每月400元定额扣除。

2.（单选题）熊某在上海市的一家私营企业工作，在上海没有自有住房，一直租房住，则其住房租金专项附加扣除的扣除标准为每月（　）元。

A.800

B.1000

C.1100

D.1500

【正确答案】D

【答案解析】纳税人在直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市没有自有住房而发生的住房租金支出，扣除标准为每月1500元。

3.（2019年多选题）下列关于专项附加扣除的说法，符合个人所得税相关规定的有（　）。

A.住房贷款利息扣除的期限最长不得超过240个月

B.直辖市的住房租金支出的扣除标准是每月1500元

C.职业资格继续教育在取得相关证书的当年，按照3600元定额标准扣除

D.同一学历的继续教育扣除期限不得超过36个月

E.赡养老人专项附加扣除的起始时间为被赡养人年满60周岁的当月

【正确答案】ABCE

【答案解析】选项D，同一学历（学位）继续教育的扣除期限不能超过48个月。

知识点32：企业年金、职业年金个人所得税的规定

环节	具体规定
缴费环节	（1）单位缴费部分：单位根据国家有关政策规定为职工缴付的年金，在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>（2）个人缴费部分：个人根据国家有关政策规定缴付的年金，不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。</td><td>【注】基数标准：
①企业年金个人缴费工资计税基数为本人上一年度月平均工资。月平均工资超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。
②职业年金个人缴费工资计税基数为职工岗位工资和薪级工资之和。职工岗位工资和薪级工资之和超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。</td></tr>
<tr><td colspan="2">【对比】超标部分：超过上述第（1）项和第（2）项规定的标准缴付的部分，应并入个人当期的工资、薪金所得，依法计征个人所得税。</td></tr>
<tr><td>投资环节</td><td colspan="2">年金基金投资运营收益分配计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">领取环节</td><td>计税方法</td><td>个人达到国家规定的退休年龄领取的年金，不并入综合所得，全额单独计算应纳税款。（递延纳税）</td></tr>
<tr><td>适用税率</td><td>（1）按月领取的，适用月度税率表计算纳税。
（2）按季领取的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计算纳税。
（3）按年领取的，适用综合所得税率表（年表）计算纳税。
（4）一次性领取年金的：
①个人因出境定居一次性领取的年金个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额，适用综合所得税率表（年表）计算纳税。
②除上述特殊原因外一次性领取年金个人账户资金或余额的，适用月度税率表计算纳税。</td></tr>
<tr><td>税额扣缴</td><td>（1）个人领取年金时，其应纳税款由受托人代表委托人委托托管人代扣代缴。
（2）建立年金计划的单位、年金托管人，应按照个人所得税法和税收征收管理法的有关规定，实行全员全额扣缴明细申报。</td></tr>
</table>

1.（2017年单选题）下列关于年金的个人所得税处理中，正确的是（　）。

A.年金的企业缴费计入个人账户的部分，应视为个人一个月的工资缴纳个人所得税

B.按年缴纳年金的企业缴费部分，应按照全年一次性奖金的计税方法缴纳个人所得税

C.个人按本人缴费工资计税基数的5%缴纳的年金，在计算个人所得税时可全额扣除

D.企业根据国家有关政策规定的办法和标准，为本单位全体职工缴付的企业年金单位缴费部分，在计入个人账户时，暂不缴纳个人所得税

【正确答案】D

【答案解析】选项 A，企业年金或职业年金单位缴费部分，在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税；选项 B，单位缴费部分计入个人账户时暂不缴纳个人所得税；选项 C，个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分，在不超过本人缴费工资计税基数的 4%标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。

2.（单选题）2025 年 12 月，企业年金企业缴费部分是职工工资的 4%，陈某上一年度月平均工资为 5000 元，其工作所在地上一年度职工月平均工资为 4000 元。企业缴费部分于 12 月 31 日计入了陈某的个人账户，陈某当月企业年金应缴纳的个人所得税为（　）元。

A.4.8

B.0

C.1.56

D.6

【正确答案】B

【答案解析】企业和事业单位（统称单位）根据国家有关政策规定的办法和标准，为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金或职业年金（统称年金）单位缴费部分，在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。

3.（单选题）中国公民孙某就职于一家外资企业，2024 年月平均工资为 8000 元，2025 年月平均工资为 7000 元，孙某所在地职工月平均工资 2024 年为 4200 元，2025 年为 4800 元。2025 年孙某缴纳个人所得税时，允许税前扣除的企业年金个人缴费部分限额为（　）元。

A.3360

B.6048

C.6912

D.3840

【正确答案】D

【答案解析】企业年金个人缴费工资计税基数为本人上一年度月平均工资，但不得超过本人工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资 300%。允许扣除的年金=8000×4%×12=3840（元）

知识点 33：上市公司股权激励税收政策

股票期权是否可	不可公开交易	授权	一般不征税

公开交易		行权	工资、薪金所得
		行权后不转让而参与企业税后利润分配	利息、股息、红利所得
		行权后的股票再转让	财产转让所得（境内上市股免，境外股交）
	可公开交易	授权	按授权日股票期权市价，按工资、薪金所得征税
		行权前转让	财产转让所得
		行权	不计算征税
		行权后的处理	同上

股票增值权所得和限制性股票所得的个人所得税规定总结

	股票增值权	限制性股票
税目	“工资、薪金所得”	
应纳税所得额	（行权日股票价格－授权日股票价格）×行权股票份数	（股票登记日股票市价＋本批次解禁股票当日市价）/2×本批次解禁股票份数－被激励对象实际支付的资金总额×（本批次解禁股票份数/被激励对象获取的限制性股票总份数）
纳税义务时间	上市公司向被授权人兑现股票增值权所得的日期	每一批次限制性股票解禁的日期
税额	应纳税额＝股权激励收入×适用税率－速算扣除数	

1.（单选题）境内某上市公司员工柳某所在公司实行股权激励计划授予其股票期权（该期权为不可公开交易），承诺若柳某 2025 年 9 月到 2026 年 4 月在公司履行义务 8 个月，则可以每股 1 元的面值购买该公司股票 70000 股。2026 年 4 月柳某行权时，该公司股票市价每股 2.5 元，则柳某 2026 年 4 月该股票期权应缴纳个人所得税（ ）元。

A.8960

B.7980

C.17245

D.18210

【正确答案】B

【答案解析】柳某股票行权时按照工资薪金所得计算纳税，应纳税所得额＝ 70000×（ 2.5－ 1）＝ 105000（元），应单独计算缴纳个人所得税＝ 105000× 10%－ 2520＝ 7980（元）。

2.（单选题）下列关于个人取得股权激励的计税方法的说法，错误的是（ ）。

A.居民个人从上市公司取得的限制性股票期权所得，按照“利息、股息、红利所得”征收个人所得税

B.非居民个人取得股权激励，应按照有关规定计算境内计税的工资、薪金收入额，不与当月其他工资、薪金收入合并，按 6 个月分摊，不减除费用，适用月度税率表计算应纳税额

C.非居民个人在一个纳税年度内取得多笔股权激励所得的，应当合并计算纳税

D.居民个人一个纳税年度内取得两次以上股权激励的，应合并按规定计算纳税

【正确答案】A

【答案解析】选项 A，居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励（简称股权激励），在 2027 年 12 月 31 日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。

3.（单选题）某公司职员 2023 年 1 月份被公司授予股票期权，施权价 6 元/股，股票数量 1 万股。2026 年 1 月份行权，股票当日收盘价 12 元/股。则王某 2026 年 1 月份股票期权应缴纳个人所得税（ ）元。

A.3480

B.8940

C.5340

D.3600

【正确答案】A

【答案解析】股票期权所得应缴纳个人所得税＝10000×（12－6）×10%－2520＝3480（元）

知识点 34：综合所得汇算清缴管理办法

1.汇算清缴具体计算公式如下：

应退或应补税额=[（综合所得收入额－60000 元－“三险一金”等专项扣除－子女教育等专项附加扣除－依法确定的其他扣除－符合条件的公益慈善事业捐赠）×适用税率－速算扣除数]－减免税额－已预缴税额

2.无须办理年度汇算的情形

（1）汇算清缴需补税但综合所得收入全年不超过规定金额（2027 年 12 月 31 日前为 12 万元）的；

（2）汇算清缴需补税但不超过规定金额（2027 年 12 月 31 日前为 400 元）的；

（3）已预缴税额与汇算清缴实际应纳税额一致的；

（4）符合汇算清缴退税条件但不申请退税的。

3.需要依法办理汇算清缴：

（1）已预缴税额大于汇算清缴实际应纳税额且申请退税的；

（2）已预缴税额小于汇算清缴实际应纳税额且不符合上述规定情形的；

（3）因适用所得项目错误、扣缴义务人未依法履行扣缴义务、取得综合所得无扣缴义务人，造成纳税年度少申报或者未申报综合所得的。

1.（单选题）根据个人所得税法规定，需要办理汇算清缴的纳税人，应当在取得综合所得的一定期限内办理汇算清缴。该期限为(　　)。

A.次年 3 月 1 日至 6 月 30 日

B.次年 3 月 1 日至 3 月 31 日

C.次年 1 月 1 日至 6 月 30 日

D.次年 1 月 1 日至 3 月 31 日

【正确答案】A

【答案解析】纳税人应当在取得综合所得的纳税年度的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日办理汇算清缴。

2.（单选题）下列情形中，纳税人需要办理年度汇算的是（　）。

A.汇算清缴需补税但综合所得收入全年不超过 12 万元的

B.已预缴税额大于汇算清缴实际应纳税额且申请退税的

C.汇算清缴需补税金额不超过 400 元的

D.已预缴税额与汇算清缴实际应纳税额一致的

【正确答案】B

【答案解析】选项 ACD，不需要办理年度汇算清缴。

3.（多选题）下列情形，纳税人应当依法办理个人所得税纳税申报的有（　）。

A.取得综合所得需要办理汇算清缴

B.取得境外所得

C.在两处以上取得稿酬所得的

D.取得应税所得没有扣缴义务人的

E.非居民个人在中国境内取得工资、薪金所得

【正确答案】ABD

【答案解析】根据《个人所得税法》规定，有下列情形之一的，纳税人应当依法办理纳税申报：

（1）取得综合所得需要办理汇算清缴。

（2）取得应税所得没有扣缴义务人。

（3）取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款。

（4）取得境外所得。

（5）因移居境外注销中国户籍。

（6）非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得。

（7）国务院规定的其他情形。

第三章　国际税收

知识点 35：税收管辖权的概念和分类

1.税收管辖权是一国政府在征税方面的主权，它表现在一国政府有权决定对哪些人征税、征何种税、征多少税及如何征税等方面。

2.在国际税收实践中，各国都是以纳税人或征税对象与本国的主权存在着某种属人或属地性质的连接因素，作为行使税收管辖权的前提或依据，属人性质的连接因素就是税收居所，属地性质的连接因素就是所得来源地。

3.税收管辖权分为三类：地域管辖权（又称收入来源地管辖权）、居民管辖权（大多数国家采用）和公民管辖权（又称国籍税收管辖权，包括个人、团体、企业、公司）。

1.（单选题）下列关于税收管辖权的陈述，不正确的是（　）。

A.税收管辖权是一国政府在征税方面的主权

B.税收管辖权是国家主权的重要组成部分，而国家主权的行使范围一般遵从属地原则和属人原则

C.目前世界上的税收管辖权分为两类：居民管辖权和公民管辖权

D.居民管辖权是按照属人原则确立税收管辖权

【正确答案】C

【答案解析】目前世界上的税收管辖权分为三类：收入来源地管辖权、居民管辖权和公民管辖权。

2.（单选题）下列各项中，不属于目前世界上税收管辖权类型的是（　）。

A.收入来源地管辖权

B.居民管辖权

C.公民管辖权

D.居住时间管辖权

【正确答案】D

【答案解析】根据行使征税权力的原则和税收管辖范围、内容的不同，目前世界上的税收管辖权分为三类：收入来源地管辖权、居民管辖权和公民管辖权。

3.（多选题）下列关于税收管辖权的表述，正确的有（　）。

A.税收管辖权是国家主权的重要组成部分，而国家主权的行使范围一般遵从属地原则和属人原则

B.来源地包括所得来源地和各类财产的存在地

C.根据行使征税权力的原则和税收管辖范围、内容的不同，目前世界上的税收管辖权分为三类：收入来源地管辖权、居民管辖权和公民管辖权

D.居民管辖权行使的关键是确定纳税人（包括自然人和法人）的居民身份

E.居民管辖权是一国政府对具有本国国籍者在世界范围内取得的所得和拥有的财产行使征税权

【正确答案】ABCD

【答案解析】公民管辖权，又称国籍税收管辖权，它是一国政府对具有本国国籍者在世界范围内取得的所得和拥有的财产行使征税权。

知识点 36：国际税收抵免制度

（一）抵免办法

（1）直接抵免，是指企业直接作为纳税人就其境外所得在境外缴纳的所得税额在我国应纳税额中抵免。

（2）间接抵免,是指境外企业就分配股息前的利润缴纳的外国所得税额中由我国居民企业就该项分得的股息性质的所得间接负担的部分,在我国的应纳税额中抵免。

（二）限额的计算方法

方法	定义	公式
分国抵免限额	当某居住国居民拥有多国收入时，居住国政府按其收入的来源国分别计算抵免限额	分国抵免限额＝（Σ国内外应税所得额×居住国所得税率）×（某一外国应税所得÷Σ国内外应税所得额）
综合抵免限额	在多国税收抵免条件下，跨国纳税人所在国政府对其全部外国来源所得，不分国别汇总在一起，统一计算一个抵免限额	综合抵免限额＝（Σ国内外应税所得额×居住国所得税率）×（国外应税所得÷Σ国内外应税所得额）
分项抵免限额	对国外的收入分项进行抵免，把一些专项所得从总所得中抽离出来，对其单独规定抵免限额，各项所得的抵免限额之间不能互相冲抵	分项抵免限额＝（Σ国内外应税所得额×居住国所得税率）×（国外某一专项所得÷Σ国内外应税所得额）

（三）分国抵免限额和综合抵免限额抵免效果对比表

情形	分国抵免限额	综合抵免限额
国外经营普遍盈利且国内外税率不一致时	对居住国有利	对纳税人有利
国外经营盈亏并存时	对纳税人有利	对居住国有利

1.（单选题）根据国际税收的规定，下列关于境外抵免限额计算方法的表述，正确的是（　）。

A.当国外经营普遍盈利且国内外税率不一致时，采用综合抵免限额对纳税人有利

B.当国外经营普遍盈利且国内外税率不一致时，采用分国抵免限额对纳税人有利

C.当国外经营活动盈亏并存时，采用分国抵免限额对居住国有利

D.当国外经营活动盈亏并存时，采用综合抵免限额对纳税人有利

【正确答案】A

【答案解析】当跨国纳税人在国外经营普遍盈利且国内外税率不一致时，采用综合抵免限额对纳税人有利；采用分国抵免限额对居住国有利。当跨国纳税人的国外经营活动盈亏并存时，采用分国抵免限额对纳税人有利；采用综合抵免限额对居住国有利。

2.（单选题）在多国税收抵免条件下，跨国纳税人所在国政府对其全部外国来源所得，不分国别汇总在一起，统一计算一个抵免限额的是（　）。

A.分项抵免限额

B.综合抵免限额

C.分国抵免限额

D.税收饶让

【正确答案】B

【答案解析】综合抵免限额是在多国税收抵免条件下，跨国纳税人所在国政府对其全部外国来源所得，不分国别汇总在一起，统一计算一个抵免限额。在计算综合抵免限额时，境外不同国家（地区）的亏损可相互抵补，但不得抵减境内所得(即“内补外”被禁止)。

3.（多选题）根据国际税收的规定，下列各项中，属于抵免限额计算方法的有（　）。

A.分国抵免限额

B.综合抵免限额

C.分项抵免限额

D.成本抵免限额

E.费用抵免限额

【正确答案】ABC

【答案解析】抵免限额的计算方法包括分国抵免限额、综合抵免限额和分项抵免限额。

知识点 37：境外所得间接负担税额的计算和间接抵免持股比例的计算

第一层：企业直接持有 20%以上股份的外国企业；

第二层至第五层：单一上一层外国企业直接持有 20%以上股份，且由该企业直接持有或通过一个或多个符合规定持股方式的外国企业间接持有总和达到 20%以上股份的外国企业。

境外投资收益实际间接负担的税额是符合规定持股条件的外国企业应分得的股息、红利等权益性投资收益中，从最低一层外国企业起逐层计算的属于由上一层企业负担的税额，计算公式如下：

本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额＝（本层企业就利润和投资收益所实际缴纳的税额＋

符合规定的由本层企业间接负担的税额）×本层企业向一家上一层企业分配的股息（红利）÷本层企业所得税后利润额

1.（单选题）居民企业取得的境外投资收益实际间接负担的税额，是指根据直接或间接持股方式合计持股（　）的规定层级的外国企业股份，由此应分得的股息、红利等权益性投资收益中，从最低一层外国企业起逐层计算的属于由上一层企业负担的税额。

A.20%以上（含 20%）

B.10%以上（含 10%）

C.15%以上（含 15%）

D.15%以上（不含 15%）

【正确答案】A

【答案解析】居民企业取得的境外投资收益实际间接负担的税额，是指根据直接或间接持股方式合计持股20%以上（含 20%）的规定层级的外国企业股份，由此应分得的股息、红利等权益性投资收益中，从最低一层外国企业起逐层计算的属于由上一层企业负担的税额。

2.（单选题）税法规定，由居民企业直接或者间接持有 20%以上股份的外国企业，仅限于符合持股方式的三层外国企业的条件表述不正确的是（　）。

A.单一居民企业直接持有 20%以上股份的外国企业

B.单一第一层外国企业直接持有 20%以上股份，且由单一居民企业直接持有或通过一个或多个符合本条规定持股条件的外国企业间接持有总和达到 20%以上股份的外国企业

C.单一第二层外国企业直接持有 20%以上股份，且由单一居民企业直接持有或通过一个或多个符合本条规定持股条件的外国企业间接持有总和达到 20%以上股份的外国企业

D.单一第二层外国企业直接持有 15%以上股份，且由单一居民企业直接持有或通过一个或多个符合本条规定持股条件的外国企业间接持有总和达到 20%以上股份的外国企业

【正确答案】D

【答案解析】选项 D，单一第二层外国企业直接持有 20%以上股份，且由单一居民企业直接持有或通过一个或多个符合本条规定持股条件的外国企业间接持有总和达到 20%以上股份的外国企业。

3.（单选题）境内居民企业甲公司在 A 国设立了一个 100%控股的子公司乙公司，乙公司持有 B 国的丙公司 30%的股权，假设丙公司应纳税所得总额和税前利润均为 1250 万元，适用税率 20%，无投资收益和缴纳预提所得税项目。当年丙公司在 B 国缴纳企业所得税为 250 万元，丙公司将当年税后利润 1000 万元全部分配，则丙公司已纳税额应由乙公司负担的税额为（　）万元。

A.115

B.145

C.100

D.75

【正确答案】D

【答案解析】本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额＝（本层企业就利润和投资收益所实际缴纳的税额＋符合规定的由本层企业间接负担的税额）×本层企业向一家上一层企业分配的股息（红利）÷本层企业所得税后利润额＝（250＋0＋0）×（300÷1000）＝75（万元）或者本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额=（利润税+投资税+间接税）×分配比例×持股比例＝（250+0+0）×100%×30%＝75（万元）。

第四章　印花税

知识点 38：印花税减免税优惠

类型或关键词	具体规定
六税两费	自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收印花税（不含证券交易印花税）。 【提示】六税两费都有这样的税收优惠政策。六税两费是指房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税（不含证券交易印花税）、资源税（不含水资源税）。 【知识点链接】自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税减半征收。
外国	依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证，免征印花税。
农业	农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同，免征印花税。
医药卫生	非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同，免征印花税。
军警	（1）中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证，免征印花税。 （2）军事物资运输。凡附有军事运输命令或使用专用的军事物资运费结算凭证，免纳印花税。
救灾捐赠	（1）抢险救灾物资运输。凡附有县级以上（含县级）人民政府抢险救灾物资运输证明文件的运费结算凭证，免纳印花税。 （2）财产所有权人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据，免

	征印花税。
特定房屋	（1）对与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同，免征印花税。 （2）对廉租住房、经济适用住房经营管理单位与廉租住房、经济适用住房相关的印花税以及廉租住房承租人、经济适用住房购买人涉及的印花税予以免征。 （3）公租房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税。在其他住房项目中配套建设公租房，按公租房建筑面积占总建筑面积的比例免征建设、管理公租房涉及的印花税。对公租房经营管理单位购买住房作为公租房，免征契税、印花税；对公租房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税。 （4）对改造安置住房经营管理单位、开发商与改造安置住房相关的印花税以及购买安置住房的个人涉及的印花税予以免征。

类型或关键词		具体规定	
企业改制重组及事业单位改制	适用时间	自 2024 年 10 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日。	
	适用范围	（1）企业改制 具体包括非公司制企业改制为有限责任公司或者股份有限公司，有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司变更为有限责任公司。同时，原企业投资主体存续并在改制（变更）后的公司中所持股权（股份）比例超过 75%，且改制（变更）后公司承继原企业权利、义务。	【注 1】所称企业、公司，是指依照我国有关法律法规设立并在中国境内注册的企业、公司。 【注 2】所称投资主体存续，是指原改制、重组企业出资人必须存在于改制、重组后的企业，出资人的出资比例可以发生变动。
		（2）企业重组 包括合并、分立、其他资产或股权出资和划转、债务重组等。其中： ①合并（包括母公司与其全资子公司相互吸收合并），是指两个或两个以上的公司，依照法律规定、合同约定，合并为一个公司，且原投资主体存续。 ②分立，是指公司依照法律规定、合同约定分立为	【注 1】所称企业、公司，是指依照我国有关法律法规设立并在中国境内注册的企业、公司。 【注 2】所称投资主体存续，是指原改制、重组企业出资人必须存在于改制、重组后的企

		两个或两个以上与原公司投资主体相同的公司。 【注】所称投资主体相同，是指公司分立前后出资人不发生变动，出资人的出资比例可以发生变动。	业，出资人的出资比例可以发生变动。
		（3）事业单位改制 是指事业单位按照国家有关规定改制为企业，原出资人（包括履行国有资产出资人职责的单位）存续并在改制后的企业中出资（股权、股份）比例超过50%。	【注1】所称企业、公司，是指依照我国有关法律法规设立并在中国境内注册的企业、公司。 【注2】所称投资主体存续，是指原改制、重组企业出资人必须存在于改制、重组后的企业，出资人的出资比例可以发生变动。

类型或关键词		具体规定
企业改制重组及事业单位改制	具体规定	（1）关于营业账簿的印花税 ①企业改制重组以及事业单位改制过程中成立的新企业，其新启用营业账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额，原已缴纳印花税的部分不再缴纳印花税，未缴纳印花税的部分和以后新增加的部分应当按规定缴纳印花税。 ②企业债权转股权新增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。 【对比】对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税。 ③企业改制重组以及事业单位改制过程中，经评估增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。 ④企业其他会计科目记载的资金转为实收资本（股本）或者资本公积的，应当按规定缴纳印花税。
		（2）关于各类应税合同的印花税 企业改制重组以及事业单位改制前书立但尚未履行完毕的各类应税合同，由改制重组后的主体承继原合同权利和义务且未变更原合同计税依据的，改制

		重组前已缴纳印花税的，不再缴纳印花税。
		（3）关于产权转移书据的印花税 ①对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税。 ②对县级以上人民政府或者其所属具有国有资产管理职责的部门按规定对土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权进行行政性调整书立的产权转移书据，免征印花税。 ③对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。 【注】所称同一投资主体内部，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司、个体工商户之间。

类型或关键词	具体规定
借款融资	（1）无息或者贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同，免征印花税。 （2）在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同，不征收印花税。 【知识点链接】银行及其他金融组织签订的融资租赁合同（含融资性售后回租合同），属于印花税的征税范围。
股权转让、证券交易	（1）股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）对经国务院和省级人民政府决定或批准进行的国有（含国有控股）企业改组改制而发生的上市公司国有股权无偿转让行为，暂不征收证券（股票）交易印花税。 【对比】对不属于上述情况的上市公司国有股权无偿转让行为，仍应征收证券（股票）交易印花税。 （3）为活跃资本市场、提振投资者信心，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
个人	（1）个人与电子商务经营者订立的电子订单，免征印花税。 （2）各类发行单位之间，以及发行单位与订阅单位或个人之间书立的征订凭证，暂免

	征印花税。 【对比】各类出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、期刊以及音像制品的征订凭证（包括订购单、订数单等），按照买卖合同征收印花税。 （3）电网与用户之间签订的供用电合同不属于印花税列举征税的凭证，不征收印花税。 【对比】对发电厂与电网之间、电网与电网之间（国家电网公司系统、南方电网公司系统内部各级电网互供电量除外）签订的购售电合同按买卖合同征收印花税。 （4）对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。 （5）对个人销售或购买住房暂免征收印花税。
其他	（1）对铁路、公路、航运、水路承运快件行李、包裹开具的托运单据，暂免贴印花。 （2）对资产公司收购、承接和处置不良资产，免征买卖合同和产权转移书据应缴纳的印花税。 【对比】对合同或产权转移书据其他各方当事人应缴纳的印花税照章征收（了解）。 （3）应税凭证的副本或抄本，免征印花税。

1.（单选题）下列各项中，免征印花税的是（　）。

A.个人出租、承租住房签订的租赁合同

B.出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、期刊、音像制品的征订凭证

C.社保基金持有的证券，在社保基金证券账户之间的划拨过户

D.在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同

【正确答案】A

【答案解析】选项B，按买卖合同征收印花税；选项C，对社保基金持有的证券，在社保基金证券账户之间的划拨过户，不属于印花税的征税范围，不征收印花税；选项D，不属于印花税征税范围。

2.（多选题）下列印花税表述中，应缴纳印花税的有（　）。

A.应税凭证的副本或者抄本

B.中国人民解放军书立的应税凭证

C.无息借款合同

D.企业债权转股权新增加的实收资本

E.以合并方式成立的新企业，新启用的资金账簿中记载的未贴花部分资金

【正确答案】DE

【答案解析】选项A，应税凭证的副本或者抄本免征印花税；选项B，中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证免征印花税；选项C，无息或者贴息借款合同免征印花税。

3.（多选题）根据印花税法，下列凭证中，应免予计征印花税的有（　）。

A.个人书立的动产买卖合同

B.贴息借款合同

C.农民专业合作社销售农产品书立的买卖合同

D.国际金融组织向我国政府提供优惠贷款订立的借款合同

E.中国人民武装警察部队书立的应税凭证

【正确答案】BCDE

【答案解析】选项 A，个人书立的动产买卖合同，不属于印花税的征税范围。

知识点 39：印花税计税依据

1.借款合同：计税依据为借款金额，根据不同情况，有以下具体规定：

（1）凡是一项信贷业务既签订借款合同，又一次或分次填开借据的，按借款合同所载借款金额计税贴花；凡只填开借据并作为合同使用的，应按照借据所载借款金额计税贴花。

（2）借贷双方签订的流动资金周转性借款合同，一般按年（期）签订，规定最高限额，借款人在规定的期限和最高限额内随借随还。在签订流动资金周转借款合同时，应按合同规定的最高借款限额计税贴花，以后，只要在限额内随借随还，不再签订新合同的，不另贴印花。

（3）借款方以财产作抵押，与贷款方签订的抵押借款合同，属于资金信贷业务，借贷双方应按”借款合同”计税贴花。因借款方无力偿还借款而将抵押财产转移给贷款方，应就双方书立的产权转移书据，按”产权转移书据”计税贴花。

（4）信贷业务中，贷方是由若干银行组成的银团，银团各方均承担一定的贷款数额，借款合同由借款方与银团各方共同书立，各执一份合同正本。对这类借款合同，借款方与贷款银团各方应分别在所执合同正本上按各自的借贷金额计税贴花。

（5）在基本建设贷款中，先按年度用款计划分年签订借款分合同，在最后一年按总概算签订借款总合同，且总合同的借款金额中包括各分合同的借款金额。对这类基建借款合同，应按分合同分别贴花，最后签订的总合同，只就借款总额扣除分合同借款金额后的余额计税贴花。

2.融资租赁合同：计税依据为收取或支付的租金。

3.买卖合同：计税依据为合同记载的价款，不得做任何扣除。

4.承揽合同：计税依据是加工或承揽收入的金额。具体规定为：

（1）对于由承揽人提供原材料的加工、定做合同，凡在合同中分别记载加工费金额和原材料金额的，应分别按承揽合同、买卖合同计税，两项税额相加数，即为合同应贴印花；若合同中未分别记载，则应就全部金额依照承揽合同计税贴花。

（2）对于由定做人提供主要材料或原料，承揽人只提供辅助材料的加工合同，无论加工费和辅助材料金额是否分别记载，均以辅助材料与加工费的合计数，依照加工承揽合同计税贴花。对定做人提供的主要材料或原料金额不计税贴花。

5.运输合同：计税依据为取得的运费收入，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。

6.技术合同：计税依据为合同所载的价款、报酬、使用费，研究开发经费不作为计税依据。

7.租赁合同：计税依据为租金收入。

8.保管合同：计税依据为收取（支付）的保管费。

9.仓储合同：计税依据为收取的仓储费，不包括仓储物的价值。

10.财产保险合同：计税依据为保险费，不包括所保财产的金额。

1.（单选题）下列关于印花税计税依据的表述中，符合印花税规定的是（　）。

A.对采用易货方式进行商品交易签订的合同，应以易货差价为计税依据

B.运输合同的计税依据是运费收入，不包括所运货物的装卸费

C.建设工程合同的计税依据是承包总额扣除分包或转包金额后的余额

D.对于由定做人提供主要材料的加工合同，加工费和辅助材料金额分别记载，辅料金额按购销金额申报缴纳印花税

【正确答案】B

【答案解析】选项A，对采用易货方式进行商品交易签订的合同，应以购、销金额合计申报缴纳印花税；选项C，建设工程合同的计税依据为合同约定的价款；选项D，对于由定做人提供主要材料或原料，承揽人只提供辅助材料的加工合同，无论加工费和辅助材料金额是否分开记载，均以辅助材料与加工费的合计数，依照承揽合同申报缴纳印花税，对定做人提供的主要材料或原料金额不计算缴纳印花税。

2.（单选题）下列关于印花税计税依据的说法，不正确的是（　）。

A.保管合同的计税依据为收取（支付）的保管费

B.仓储合同的计税依据为收取的仓储费

C.租赁合同，以租金收入为计税依据

D.承揽合同，以收取的全部价款为计税依据

【正确答案】D

【答案解析】选项D，承揽合同的计税依据是加工或承揽收入的金额。

3.（多选题）下列关于印花税法计税依据的表述正确的有（　）。

A.借款合同的计税依据为借款本金和利息

B.建设工程合同的计税依据为合同约定的价款

C.货物运输合同的计税依据为运输费金额，不包括所运货物的金额、装卸费等其他杂费

D.营业账簿的计税依据为“实收资本”的金额

E.同一凭证，载有两个以上经济事项而适用不同税目税率的，按税率高的计税贴花

【正确答案】BC

【答案解析】选项A，借款合同的计税依据为借款金额，不包括利息；选项D，营业账簿的计税依据为“实收资本”与“资本公积”两项的合计金额；选项E，同一应税凭证载有两个以上税目事项并分别列明金额的，按照各自适用的税目税率分别计算应纳税额；未分别列明金额的，从高适用税率。

第五章　房产税

知识点40：房产税的征税范围和税率

（一）征税范围：房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收。

1.城市征税范围为市区、郊区和市辖县县城，不包括农村。

2.县城指县人民政府所在地。

3.建制镇的征税范围为镇人民政府所在地，不包括所辖的行政村。

4.工矿区：开征房产税的工矿区须经省级人民政府批准。

（二）税率

1.从价计税：1.2%

2.从租计税：12%

3.其他：

（1）个人出租住房，按4%的税率征收房产税。

（2）对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人出租用于居住的住房，减按4%的税率征收。

1.（单选题）下列说法中，符合房产税规定的是（　）。

A.房产税计税余值的扣除比例由当地省、自治区、直辖市人民政府确定

B.房屋的租金收入，只包括房屋产权所有人出租房产使用权取得的货币收入

C.个人自住的别墅应当缴纳房产税

D.房产税在城市、县城、建制镇、工矿区和农村征收

【正确答案】A

【答案解析】选项B，房屋的租金收入包括货币和实物收入；选项C，个人自用住房属于免征房产税的项目；选项D，房产税在城市、县城、建制镇和工矿区范围内征收。

2.（单选题）下列属于房产税征收范围的是（　）。

A.露天游泳池

B.房地产开发企业建造的商品房在出售前对外出租

C.某工业企业地处于农村的生产用房

D.房地产开发企业开发的未使用的待售商品房

【正确答案】B

【答案解析】选项A，露天游泳池不征收房产税；选项B、D，房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税；但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税；选项C，房产税征税范围为城市、县城、建制镇和工矿区。

3.（多选题）下列选项中属于房产税税率的有（　）。

A.1.2%

B.3%

C.4%

D.12%

E.20%

【正确答案】ACD

【答案解析】从价计征的房产税，税率为1.2%。从租计征的房产税，税率为12%；对个人出租住房，不区分实际用途，均按 4%的税率征收房产税；对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的，减按 4%的税率征收房产税。

知识点41：房产税的减免税优惠

免征房产税	征收房产税
1.国家机关、人民团体、军队自用的房产	前述单位的出租房产以及非自身业务使用的营业用房，征收房产税
2.对国家拨付事业经费的单位，如学校、托儿所、幼儿园、敬老院本身业务范围内使用的房产	
3.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产	
4.个人所有非营业用的房产	对个人拥有的营业用房或者出租的房产，不属于免税房产，应征收房产税
5.凡是在基建工地为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚、办公室、食堂、茶炉房、汽车房等临时性房屋，无论是施工企业自行建造还是基建单位出资建造，交施工企业使用的，在施工期间，一律免征房产税	如果在基建工程结束后，施工企业将这种临时性房屋交还或者估价转让给基建单位的，应当从基建单位接收的次月起，依照规定征收房产税
6.自2019年1月1日至2027年12月31日，对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的房产，暂免征	对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产，按其他产

收房产税 【提示】享受上述税收优惠的房产，是指农产品批发市场、农贸市场直接为农产品交易提供服务的房产。农产品批发市场、农贸市场的行政办公区、生活区，以及商业餐饮娱乐等非直接为农产品交易提供服务的房产，不属于优惠范围，应按规定征收房产税	品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税
7.为支持农村饮水安全工程巩固提升，自2019年1月1日至2027年12月31日，对饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用房产，免征房产税	对于既向城镇居民供水，又向农村居民供水的饮水工程运营管理单位，依据向农村居民供水量占总供水量的比例免征房产税

8.企业办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园自用的房产，免征房产税。

9.经有关部门鉴定，对毁损不堪居住的房屋和危险房屋，在停止使用后，可免征房产税。

10.纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征房产税。

11.纳税单位与免税单位共同使用的房屋，按各自使用的部分划分，分别征收或免征房产税。

12.老年服务机构自用的房产暂免征收房产税。老年服务机构是指专门为老年人提供生活照料、文化、护理、健身等多方面服务的福利性、非营利性的机构，主要包括：老年社会福利院、敬老院（养老院）、老年服务中心、老年公寓（含老年护理院、康复中心、托老所）等。

13.自2019年6月1日至2027年12月31日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产，免征房产税。

14.按政府规定价格出租的公有住房，包括企业和自收自支事业单位向职工出租的单位自有住房，房管部门向居民出租的公有住房，落实私房政策中带户发还产权并以政府规定租金标准向居民出租的私有住房等，暂免征收房产税。

15.对房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税；但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房，应按规定征收房产税。

16.铁道部（现为中国铁路总公司，下同）所属铁路运输企业自用的房产，继续免征房产税。

17.经营公租房的租金收入，免征房产税。公租房租金收入，未单独核算的，不得享受免征房产税优惠政策。

18.对为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的高校学生公寓免征房产税，该优惠政策执行至2027年12月31日。

19.对向居民供热收取采暖费的“三北”地区供热企业，为居民供热所使用的厂房免征房产税；对供热企业其他厂房，应当按照规定征收房产税。该优惠政策执行至2027年供暖期结束。

20.由财政部门拨付事业经费的文化单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日对其自用房产免征房产税。

21.为继续支持国家商品储备，自2019年1月1日至2027年12月31日，对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产，免征房产税。

22.对纳税人及其全资子公司从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机、空载重量大于45吨的民用客机研制项目自用的科研、生产、办公房产，免征房产税。

23.对被撤销金融机构清算期间自有的或从债务方接收的房地产，免征房产税。

24.为继续支持银行业金融机构、金融资产管理公司处置不良债权，有效防范金融风险，各地可根据规定和本地实际，对银行业金融机构、金融资产管理公司持有的抵债不动产减免房产税。

25.对东方资产管理公司接收港澳国际（集团）有限公司的房地产，免征应缴纳的房产税。

26.对青藏铁路公司及其所属单位在青藏铁路运营期间自用的房产，免征房产税；对非自用的房产，照章征收房产税。

27.自2024年1月1日至2027年12月31日，对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产，免征房产税。

28.依据“六税两费”优惠政策相关规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收房产税，该优惠政策执行至2027年12月31日。

1.（单选题）下列房产中，免征房产税的是（　）。

A.因房屋大修导致连续停用四个月的房产

B.农产品批发市场的行政办公的房产

C.经部门鉴定，停止使用的危险房屋

D.公园里的影剧院所使用的房产

【正确答案】C

【答案解析】选项A，纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征房产税；选项B、D，照常征收房产税。

2.（单选题）下列房产中，应征收房产税的是（ ）。

A.国家级科技企业孵化器出租给某科技咨询公司的办公楼

B.大型民用客机发动机研制项目自用的科研房产

C.空载重量大于45吨的民用客机研制项目自用的办公房产

D.中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目自用的生产房产

【正确答案】A

【答案解析】对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租

等方式提供给在孵对象使用的房产，免征房产税，该优惠政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

选项 A，属于一般的经营租赁，并没有明确出租给在孵对象使用，所以按照规定征收房产税。

3.（多选题）下列房产，可以免征房产税的有（　）。

A.国有企业自办幼儿园使用的房产

B.经有关部门鉴定，停止使用的危险房屋

C.房屋大修连续停用半年以上的房产（大修期间）

D.出租寺庙空余房产用于经营

E.中国人民保险公司自用房产

【正确答案】ABC

【答案解析】选项 D，出租的名胜古迹空余房产，应征收房产税；选项 E，按照房产税的相关规定，应照章征收房产税，没有免征的税收优惠。

知识点 42：房产税的征收管理

项目	内容
纳税义务发生时间	（1）自建的房屋，从建成之日的次月起 （2）委托施工企业建设的房屋，从办理验收手续之日的次月起；对于在办理验收手续前已使用或出租、出借的新建房屋，应按规定计征房产税 （3）购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起 （4）购置存量房，自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起 （5）出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起 （6）房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房，自房屋使用或交付之次月起 （7）融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税；合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起依照房产余值缴纳房产税
纳税期限	按年征收、分期缴纳，具体纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府确定
纳税地点	房产税在房产所在地缴纳。房产不在同一地方的纳税人，应按房产的坐落地分别向房产所在地的税务机关纳税

1.（单选题）按照房产税的有关规定，下列说法正确的是（　）。

A.房产税按年征收，分期缴纳

B.房产税按季征收，分期缴纳

C.房产税按月征收，分期缴纳

D.房产税纳税期限由省、自治区、直辖市税务局规定

【正确答案】A

【答案解析】选项 B、C，我国房产税实行按年征收、分期缴纳的方式；选项 D 房产税纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府规定。

2.（单选题）下列关于房产税的纳税义务发生时间，表述不正确的是（ ）。

A.委托施工企业建设的房屋，从房屋交付使用之次月起计征房产税

B.购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起，计征房产税

C.出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起，计征房产税

D.自建的房屋，自建成之日的次月起，计征房产税

【正确答案】A

【答案解析】选项 A，委托施工企业建设的房屋，从办理验收手续之日的次月起，计征房产税。

3. （多选题）根据房产税的相关规定，下列说法正确的有（ ）。

A.房产税的纳税期限由当地税务机关确定

B.纳税人购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起计征房产税

C.房管部门向居民出租的公有住房免征房产税

D.对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的，按 12%的税率征收房产税

E.融资租赁的房产，合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起缴纳房产税

【正确答案】BCE

【答案解析】选项 A，房产税的纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府确定；选项 D，对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的，减按 4%的税率征收房产税。

第六章　车船税

知识点 43：车船税的征税范围和纳税人

征税范围	车船税的征税范围是指在中华人民共和国境内属于《车船税法》所附《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶。车辆、船舶，是指： 1.依法应当在车船登记管理部门登记的机动车辆和船舶 2.依法不需要在车船登记管理部门登记、在单位内部场所行驶或者作业的机动车辆和船舶 3.境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税。境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税

纳税人	中华人民共和国境内属于《车船税法》所附《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶的所有人或者管理人
税目	（1）乘用车 （2）商用车：包括客车、货车（包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等） （3）挂车 （4）其他车辆：包括专用作业车和轮式专用机械车，不包括拖拉机 （4）摩托车 （5）船舶：包括机动船舶和游艇

1.（单选题）下列各项中，不属于车船税征税范围的是（　）。

A.三轮汽车

B.纯电动乘用车

C.电车

D.半挂牵引车

【正确答案】B

【答案解析】纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

2.（单选题）下列车船中，应征收车船税的是（　）。

A.经批准临时入境的外国车船

B.低速载货汽车

C.捕捞、养殖渔船

D.纯电动乘用车

【正确答案】B

【答案解析】选项A、D，均不征收车船税；选项B，应征收车船税；选项C，免征车船税。

3.（多选题）下列选项中，属于车船税税目中“专用作业车”的有（　）。

A.消防车

B.清障车

C.高空作业车

D.洒水车

E.救护车

【正确答案】ABCD

【答案解析】选项E，《车船税税目税额表》中的专用作业车，是指在设计和技术特性上用于特殊工作，

并装置有专用设备或器具的汽车 ,应认定为专用作业车，如汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、高空作业车、洒水车、扫路车等。以载运人员或货物为主要目的的专用汽车，如救护车，不属于专用作业车。

知识点 44：车船税的减免税优惠

（一）减免税基本优惠

1.捕捞、养殖渔船免征车船税。

2.军队、武装警察部队专用的车船免征车船税。

3.警用车船免征车船税。

4.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶免征车船税。

5.对依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船，免征车船税。

6.对受严重自然灾害影响纳税困难以及有其他特殊原因确需减税、免税的，可以减征或者免征车船税。

7.省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况，可以对公共交通车船，农村居民拥有并主要在农村地区使用的摩托车、三轮汽车和低速载货汽车定期减征或者免征车船税。

（二）减免税其他优惠

1.临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船，不征收车船税。

2.国家综合性消防救援车辆由部队号牌改挂应急救援专用号牌的，一次性免征改挂当年车船税。

3.对节能汽车，减半征收车船税

节能乘用车应同时符合以下标准	（1）获得许可在中国境内销售的排量为 1.6 升以下（含 1.6 升）的燃用汽油、柴油的乘用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车） （2）综合工况燃料消耗量应符合标准
节能商用车应同时符合以下标准	（1）获得许可在中国境内销售的燃用天然气、汽油、柴油的轻型和重型商用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料轻型和重型商用车） （2）燃用汽油、柴油的轻型和重型商用车综合工况燃料消耗量应符合标准

4.对新能源车船，免征车船税

免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

新能源汽车应同时符合以下标准	（1）获得许可在中国境内销售的纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车 （2）符合新能源汽车产品技术标准

	（3）通过新能源汽车专项检测，符合新能源汽车标准 （4）新能源汽车生产企业或进口新能源汽车经销商在产品质量保证、产品一致性、售后服务、安全监测、动力电池回收利用等方面符合相关要求
新能源船舶应符合以下标准	船舶的主推进动力装置为纯天然气发动机。发动机采用微量柴油引燃方式且引燃油热值占全部燃料总热值的比例不超过5%的，视同纯天然气发动机

5.按照规定缴纳船舶吨税的机动船舶，自《车船税法》实施之日起5年内免征车船税。

6.依法不需要在车船登记管理部门登记的机场、港口内部行驶或作业的车船，自《车船税法》实施之日起5年内免征车船税。

1.（单选题）根据车船税的有关规定，下列说法错误的是（　）。

A.养殖渔船，免征车船税

B.经批准临时入境的外国车船，征收车船税

C.警用车船，免征车船税

D.符合规定标准的燃料电池商用车和插电式混合动力汽车，免征车船税

【正确答案】B

【答案解析】选项B，经批准临时入境的外国车船，不征收车船税。

2.（单选题）下列车船中，不享受免征车船税优惠的是（　）。

A.捕捞渔船

B.武装警察部队专用的车辆

C.符合规定标准的插电式混合动力汽车

D.非机动驳船

【正确答案】D

【答案解析】非机动驳船按机动船舶税额的50％计算车船税。

3.（多选题）下列关于车船税减免税优惠政策的表述，正确的有（　）。

A.养殖渔船，免征车船税

B.符合规定标准的纯电动商用车、燃料电池商用车和插电式混合动力汽车，免征车船税

C.按照规定缴纳船舶吨税的机动船舶，自《车船税法》实施之日起3年内免征车船税

D.经批准临时入境的外国车船，不征收车船税

E.对符合规定标准的节能汽车，减半征收车船税

【正确答案】ABDE

【答案解析】选项C，按照规定缴纳船舶吨税的机动船舶，自《车船税法》实施之日起5年内免征车船税。

知识点 45：车船税的征收管理

1.纳税义务发生时间

车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的当月。即为购买车船的发票或者其他证明文件所载日期的当月。

2.纳税地点

情形	纳税地点
扣缴义务人代收代缴车船税的	扣缴义务人所在地
纳税人自行申报缴纳车船税的	车船登记地的主管税务机关所在地
依法不需要办理登记的车船	车船所有人或者管理人所在地

3.纳税申报

车船税按年申报，分月计算，一次性缴纳。

1.（单选题）车船税扣缴义务人代收代缴欠缴税款的滞纳金，从（　）规定的申报纳税期限截止日期的次日起计算。

A.各省、自治区、直辖市人民政府

B.各省、自治区、直辖市主管税务机关

C.国家税务总局

D.国务院

【正确答案】A

【答案解析】车船税扣缴义务人代收代缴欠缴税款的滞纳金，从各省、自治区、直辖市人民政府规定的申报纳税期限截止日期的次日起计算。

2.（单选题）下列关于车船税的说法中，错误的是（　）。

A.境内单位租入外国籍的船舶，不缴纳车船税

B.境内单位将船舶出租到境外，照章缴纳车船税

C.插电式混合动力汽车免征车船税

D.车船税按年申报，分月计算，分期缴纳

【正确答案】D

【答案解析】车船税按年申报，分月计算，一次性缴纳。

3.（多选题）根据规定，以下对车船税的理解，正确的有（　）。

A.车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的次月

B.税务机关应当按照车船税统一申报表数据指标建立车船税税源数据库

C.车船税按年申报，分月计算，一次性缴纳

D.车船税的具体申报纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府规定

E.纳税人购买机动车交通事故责任强制保险时缴纳车船税，不再向税务机关申报

【正确答案】BCDE

【答案解析】选项A，车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的当月。

第七章　契税

知识点46：契税的征税范围

契税的征税对象为发生土地使用权和房屋所有权权属转移的土地和房屋。具体征税范围包括：国有土地使用权出让；土地使用权转让，包括出售、赠与和互换；房屋买卖、赠与、互换。

征税范围	内容
土地使用权出让	是指国家或集体以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让渡给土地使用者，并由土地使用者向国家或集体支付土地使用权出让金的行为。可以使用拍卖、招标、双方协议的方式
土地使用权的转让	是指土地使用者以出售、交换、赠与的方式将土地使用权再转移的行为 【提示】土地使用权的转让不包括土地承包经营权和土地经营权的转移
房屋买卖 房屋赠与 房屋互换	以作价投资(入股)、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依法征收契税
其他情形	下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税： （1）因共有不动产份额变化的 （2）因共有人增加或者减少的 （3）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的 （4）以作价投资（入股）、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规定征收契税

1.（单选题）下列关于契税的说法中，正确的是（　）。

A.买房用于翻建新房，不征收契税

B.以房产用于投资入股产权发生转移，被投资方应缴纳契税

C.房屋交换，价值不等免征契税

D.对承受国有土地使用权应支付的土地出让金，不征收契税

【正确答案】B

【答案解析】选项 A，买房用于翻建新房，应照章征收契税；选项 C，土地使用权互换、房屋互换，契税计税依据为互换土地使用权、房屋价格的差额；选项 D，对承受国有土地使用权应支付的土地出让金，要征收契税。

2.（单选题）下列不属于契税征税范围的是（　）。

A.受赠取得的房产

B.国有土地使用权出让

C.土地使用权转让

D.对外出租的房屋

【正确答案】D

【答案解析】契税征收范围包括土地使用权出让；土地使用权转让；房屋买卖、赠与、互换。房屋出租不属于契税征税范围。

3.（多选题）下列按规定应缴纳契税的有（　）。

A.奥运冠军获得政府奖励的住房

B.高等院校用受赠土地建设教学楼

C.农民承包荒山用于放牧

D.企业承受个人转让的房产

E.等价互换房屋

【正确答案】AD

【答案解析】选项 B，事业单位承受土地、房屋用于教学、科研的，免征契税；选项 C，纳税人承受荒山、荒沟、荒丘、荒滩土地使用权，用于农、林、牧、渔业生产的，免征契税；选项 E，土地使用权互换、房屋互换，契税计税依据为互换土地使用权、房屋价格的差额。

知识点 47：契税减免税基本优惠

免征契税的情形：

1.国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、军事设施；

2.非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助；

3.承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产；

4.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属；

【提示】夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。

5.法定继承人通过继承承受土地、房屋权属；

6.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属；

7.省、自治区、直辖市可以决定对下列情形免征或者减征契税

（1）因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属；

（2）因不可抗力灭失住房，重新承受住房权属。

1.（单选题）下列应征收契税的是（　）。

A.法定继承人继承房屋权属

B.运动员因成绩突出获得国家奖励的住房

C.婚姻关系存续期间，夫妻之间变更房屋权属

D.承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产

【正确答案】B

【答案解析】选项A，法定继承人继承房屋权属，免征收契税；选项C，婚姻关系存续期间，夫妻之间变更房屋权属，免征契税；选项D，承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产，免征契税

2.（单选题）根据契税的相关规定，下列选项中应征收契税的是（　）。

A.李某购买价值100万元的郊区房屋

B.张某出租位于北京朝阳区的一套高档住房

C.城镇职工按规定第一次购买公有住房

D.承受荒山用于农林的建设

【正确答案】A

【答案解析】出租住房房屋权属没有发生变化，不缴纳契税；城镇职工按规定第一次购买公有住房免征契税；承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产的，免征契税。

3.（多选题）下列选项中，需要缴纳契税的有（　）。

A.买房翻建新房

B.互换房产时，支付补价的

C.受赠房屋

D.以获奖方式取得房屋产权

E.以自有房产作股投入本人设立的个人独资企业

【正确答案】ABCD

【答案解析】同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转，免征契税。

知识点 48：契税的计税依据

契税的计税依据不含增值税，具体金额按照土地、房屋交易的不同情况确定：

情形	计税依据
土地使用权出让、出售，房屋买卖	土地、房屋权属转移合同确定的成交价格
土地使用权互换、房屋互换	为互换土地使用权、房屋价格的差额 【提示】互换价格相等时，互换双方计税依据为零；互换价格不相等的，以其差额为计税依据，由支付差额的一方缴纳契税
土地使用权赠与、房屋赠与，以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行为	税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格 【提示】纳税人申报的成交价格、互换价格差额明显偏低且无正当理由的，由税务机关依照《税收征管法》的规定核定
以划拨方式取得的土地使用权，经批准改为出让方式重新取得该土地使用权的	该土地使用权人补缴的土地出让价款
先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质改为出让的	承受方分别以补缴的土地出让价款和房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据
先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质未发生改变的	房地产权属转移合同确定的成交价格
土地使用权及所附建筑物、构筑物等转让的	承受方应交付的总价款
土地使用权出让的	计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款 【提示】对承受国有土地使用权应支付的土地出让金，应计征契税，不得因减免土地出让金而减免契税

房屋附属设施（包括停车位、机动车库、非机动车库、顶层阁楼、储藏室及其他房屋附属设施）	1.与房屋为同一不动产单元的，计税依据为承受方应交付的总价款，并适用与房屋相同的税率 2.房屋附属设施与房屋为不同不动产单元的，计税依据为转移合同确定的成交价格，并按当地确定的适用税率计税
承受已装修房屋的	应将包括装修费用在内的费用计入承受方应交付的总价款

1.（单选题）根据契税相关规定，房屋赠与时契税的计税依据是（　）。

A.协议成交价格

B.所在地省级人民政府公示的土地基准价格

C.不同地段的土地使用权及房屋转让的成交价格

D.税务机关参照房屋买卖的市场价格依法核定的价格

【正确答案】D

【答案解析】土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行为，契税的计税依据为税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格。

2.（单选题）下列关于契税计税依据的说法中错误的是（　）。

A.房屋买卖的契税计税价格为房屋买卖合同的总价款（不包含装修费用）

B.土地使用权出售、房屋买卖，其计税依据为成交价格

C.土地使用权赠与、房屋赠与，其计税依据由税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定

D.土地使用权互换、房屋互换，互换价格相等的，互换双方计税依据为零

【正确答案】A

【答案解析】房屋买卖的契税计税价格为房屋买卖合同的总价款，承受已装修房屋的，应将包括装修费用在内的费用计入承受方应交付的总价款。

3.（多选题）根据契税相关规定，下列可以作为契税计税依据的有（　）。

A.房地产的成交价格

B.出租房产的租金

C.由税务机关参照市场价格核定的价格

D.房地产交换时的价格差额

E.房地产的重置价格

【正确答案】ACD

【答案解析】出租房产的租金和房地产的重置价格不可以作为契税的计税依据。

第八章　城镇土地使用税

知识点 49：城镇土地使用税减免税优惠的基本规定

下列土地免征城镇土地使用税：

1.国家机关、人民团体、军队自用的土地（同房产税）

2.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地（同房产税）

（1）是指由国家财政部门拨付经费、实行全额预算和差额预算管理的事业单位，不包括实行自收自支、自负盈亏的事业单位。

（2）事业单位自用的土地，是指这些单位本身的业务用地。

3.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地（同房产税）

（1）宗教寺庙自用的土地，是指举行宗教仪式等的用地和寺庙内的宗教人员生活用地。

（2）公园、名胜古迹自用的土地，是指供公共参观游览的用地及其管理单位的办公用地。

4.市政街道、广场、绿化地带等公共用地。

非社会性的公共用地不能免税，如企业内部绿化、广场、道路用地。

5.直接用于农、林、牧、渔业的生产用地

指直接从事种植、养殖、饲养的专业用地。农副产品加工厂占地和从事农、林、牧、渔业生产单位的生活、办公用地不包括在内。

6.开山填海整治的土地

（1）自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税 5 年至 10 年。

（2）开山填海整治的土地是指纳税人经有关部门批准后自行填海整治的土地，不包括纳税人通过出让、转让、划拨等方式取得的已填海整治的土地。

7.由财政部另行规定免税的能源、交通、水利用地和其他用地。

1.（单选题）下列各项中，要缴纳城镇土地使用税的是（　）。

A.纳税人通过出让方式取得的已填海整治的土地

B.宗教寺庙自用的土地

C.棚户区改造用地

D.企业办的医院、托儿所和幼儿园用地

【正确答案】A

【答案解析】自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免征城镇土地使用税 5 年至 10 年。开山填海整治的土地不包括纳税人通过出让、转让、划拨等方式取得的已填海整治的土地。

2.（单选题）下列选项中，应当征收城镇土地使用税的是（　）。

A.国家机关、人民团体、军队自用的土地

B.公园、名胜古迹中附设的茶社用地

C.老年服务机构自用的土地

D.公共租赁住房、经济适用房建设用地

【正确答案】B

【答案解析】选项B，公园、名胜古迹供公共游览的用地及其管理单位的办公用地免税；公园、名胜古迹附设的营业场所、如影剧院、饮食部、茶社、照相馆等用地应征收城镇土地使用税。

3.（多选题）下列各项中，可以免征城镇土地使用税的有（　）。

A.财政拨付事业经费的单位自用的食堂用地

B.公园内的照相馆用地

C.纳税单位无偿使用纳税单位的土地

D.宗教寺庙人员的生活用地

E.公安部门办公大楼租给企业的用地

【正确答案】AD

【答案解析】选项B，公园、名胜古迹中附设的营业场所，如影剧院、饮食部、茶社、照相馆等用地，应征收城镇土地使用税；选项C，纳税单位无偿使用纳税单位的土地照章征收城镇土地使用税；选项E，公安部门办公大楼租给企业的用地要照章征收城镇土地使用税。

知识点50：城镇土地使用税应纳税额的计算

1.应纳税额＝计税土地面积（平方米）×适用税额

2.土地使用权由几方共有的，由共有各方按照各自实际使用的土地面积占总面积的比例，分别计算缴纳土地使用税。

1.（单选题）某小型微利企业2025年实际占地面积共计20000平方米，其中3000平方米为厂区外的绿化区、企业内学校和医院共占地1500平方米、出租面积500平方米的土地使用权给其他企业、出借800平方米土地给部队作训练场地。该企业所处地段城镇土地使用税适用年税额为2元/平方米。该企业应缴纳的城镇土地使用税为（　）元。

A.14700

B.32000

C.35400

D.29400

【正确答案】A

【答案解析】对企业厂区外的公共绿化用地，暂免征收城镇土地使用税；企业办的学校、医院用地，免征城镇土地使用税；免税单位无偿使用纳税单位土地，免征城镇土地使用税。该企业应缴纳的城镇土地使用

税＝（20000－3000－1500－800）×2×50%＝14700（元）。

2.（单选题）某盐场 2025 年度占地 200000 平方米，其中办公楼占地 10000 平方米、盐场内部绿化占地 60000 平方米、盐场附属幼儿园占地 10000 平方米、盐滩占地 120000 平方米。盐场所在地城镇土地使用税年税额每平方米 0.7 元，该盐场 2025 年应缴纳的城镇土地使用税为（　）元。

A.14000

B.49000

C.56000

D.140000

【正确答案】B

【答案解析】盐场内部的幼儿园和盐场的盐滩占地免征城镇土地使用税，该盐场当年应缴纳的城镇土地使用税=（200000-10000-120000）×0.7=49000（元）。

3.（单选题）某生产企业属于小型微利企业，占地 8000 平方米，将其中占地 100 平方米的房产无偿提供给某事业单位使用，另与该事业单位共同使用一块土地，建筑物占用土地面积 10000 平方米，生产企业和事业单位的建筑物使用比例为 1:1，则该企业每年应缴纳城镇土地使用税（　）元。（城镇土地使用税年税额为每平方米 10 元）

A.132000

B.110000

C.64500

D.128000

【正确答案】C

【答案解析】免税单位无偿使用纳税单位的土地，免征城镇土地使用税。该企业每年应缴纳的城镇土地使用税=[（8000－100）×10+10000×1÷2×10]×50%=64500（元）。

第九章　耕地占用税

知识点 51：耕地占用税减免税优惠

（一）免税优惠

1.军事设施占用耕地，免征。

2.学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地，免征。

3.农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，在规定用地标准以内新建自用住宅，免征。

（二）其他优惠

1.铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米 2 元的税额征收。

2.农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收。

3.自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收耕地占用税。增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受耕地占用税其他优惠政策的，可叠加享受本项优惠政策。（“六税两费”）

（三）其他规定

1.根据国民经济和社会发展的需要，国务院可以规定免征或者减征耕地占用税的其他情形，报全国人民代表大会常务委员会备案。

2.免征或者减征耕地占用税后，纳税人改变原占地用途，不再属于免征或者减征耕地占用税情形的，应当按照当地适用税额补缴耕地占用税。

1.（单选题）下列选项中，免征耕地占用税的是（　）。

A.农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅

B.医疗机构占用的耕地

C.铁路线路占用的耕地

D.农田水利占用耕地

【正确答案】B

【答案解析】选项 A，农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税；选项 C，铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米 2 元的税额征收耕地占用税；选项 D，农田水利占用耕地的，不征收耕地占用税。

2.（单选题）下列各项中，可以按照当地适用税额减半征收耕地占用税的是（　）。

A.供电部门占用耕地新建变电站

B.农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅

C.军用输油管道占用耕地

D.国家机关占用耕地新建办公楼

【正确答案】B

【答案解析】选项 A，建设直接为农业生产服务的生产设施占用耕地，不征收耕地占用税；选项 B，农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税；选项 C，免征耕地占用税；选项 D，不符合免征或减征耕地占用税的条件，因此需要按照规定缴纳耕地占用税。

3.（单选题）下列各项中，减按每平方米 2 元征收耕地占用税的是（　）。

A.纳税人因建设项目施工临时占用耕地

B.军用机场占用耕地

C.农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分

D.公路线路占用耕地

【正确答案】D

【答案解析】选项A，纳税人因建设项目施工或者地质勘查临时占用耕地，应当缴纳耕地占用税；选项B，军用机场占用耕地，免征耕地占用税；选项C，农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。

知识点52：耕地占用税的征收管理

1.耕地占用税由税务机关负责征收。

2.纳税义务发生时间：纳税人收到自然资源主管部门办理占用耕地手续的书面通知的当日。

【提示1】未经批准占用应税土地的纳税人，其纳税义务发生时间为自然资源主管部门认定其实际占用耕地的当日。

【提示2】因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地的，纳税义务发生时间为自然资源、农业农村等相关部门认定损毁耕地的当日。

【提示3】纳税人改变原占地用途，需要补缴耕地占用税的，其纳税义务发生时间为改变用途当日。

具体为：

经批准改变用途的，纳税义务发生时间为纳税人收到批准文件的当日；

未经批准改变用途的，纳税义务发生时间为自然资源主管部门认定纳税人改变原占地用途的当日。

3.纳税期限：纳税义务发生之日起30日内申报缴纳。

4.纳税地点：耕地所在地。

5.税务机关发现纳税人的纳税申报数据资料异常或者纳税人未按照规定期限申报纳税的，可以提请相关部门进行复核，相关部门应当自收到税务机关复核申请之日起30日内向税务机关出具复核意见。

【提示】纳税人的纳税申报数据资料异常或者纳税人未按照规定期限申报纳税的，包括下列情形：

（1）纳税人改变原占地用途，不再属于免征或者减征耕地占用税情形，未按照规定进行申报的。

（2）纳税人已申请用地但尚未获得批准先行占地开工，未按照规定进行申报的。

（3）纳税人实际占用耕地面积大于批准占用耕地面积，未按照规定进行申报的。

（4）纳税人未履行报批程序擅自占用耕地，未按照规定进行申报的。

（5）其他应提请相关部门复核的情形。

1.（单选题）根据税法的规定，获准占用耕地的单位或者个人应当在（　）缴纳耕地占用税。

A.实际占用耕地之日起10日内

B.实际占用耕地之日起30日内

C.收到自然资源主管部门的通知之日起10日内

D.收到自然资源主管部门的通知之日起30日内

【正确答案】D

【答案解析】耕地占用税的纳税义务发生时间为纳税人收到自然资源主管部门办理占用耕地手续的书面通知的当日。纳税人应当自纳税义务发生之日起30日内申报缴纳耕地占用税。

2.（多选题）下列关于耕地占用税的表述，正确的有（　）。

A.耕地占用税实行地区差别幅度单位税额，各地区耕地占用税的适用税额，由省、自治区、直辖市税务机关决定

B.建设直接为农业生产服务的生产设施占用其他农用地的，不征收耕地占用税

C.铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米2元的税额征收耕地占用税

D.纳税人应当自收到自然资源主管部门办理占用耕地手续的书面通知之日起10日内申报缴纳耕地占用税

E.纳税人在批准临时占用耕地期满之日起一年内依法复垦，恢复种植条件的，全额退还已经缴纳的耕地占用税

【正确答案】BCE

【答案解析】选项A，各地区耕地占用税的适用税额，由省、自治区、直辖市人民政府根据人均耕地面积和经济发展等情况，在规定的税额幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；选项D，纳税人应当自收到自然资源主管部门办理占用耕地手续的书面通知之日起30日内申报缴纳耕地占用税。

3.（多选题）下列关于耕地占用税的说法，正确的有（　）。

A.耕地占用税由税务机关负责征收

B.在占用耕地环节一次性课征

C.建设直接为农业生产服务的生产设施占用农用地的，不征收耕地占用税

D.占用鱼塘及其他农用土地建房或从事其他非农业建设，视同占用耕地

E.获准占用耕地的单位或者个人应当在收到自然资源主管部门的通知之日起15日内缴纳耕地占用税

【正确答案】ABCD

【答案解析】选项E，获准占用耕地的单位或者个人应当在收到自然资源主管部门的通知之日起30日内缴纳耕地占用税。

第十章　船舶吨税

知识点 53：船舶吨税税收优惠

下列船舶免征船舶吨税：

1.应纳税额在人民币 50 元以下的船舶。

2.自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶。

3.吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶。

4.非机动船舶（不包括非机动驳船），是指自身没有动力装置，依靠外力驱动的船舶。

5.捕捞、养殖渔船，是指在中华人民共和国渔业船舶管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶。

6.避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶。

7.军队、武装警察部队专用或者征用的船舶。

8.警用船舶。

9.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶。

10.国务院规定的其他船舶（由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案）。

1.（单选题）船舶吨税应纳税额在人民币一定金额以下的船舶可以免征船舶吨税。该金额为（ ）元。

A.50

B.100

C.200

D.500

【正确答案】A

【答案解析】船舶吨税应纳税额在人民币 50 元以下的船舶可以免征船舶吨税。

2.（单选题）下列属于船舶吨税延期优惠的是（ ）。

A.应纳税额在人民币 50 元以下的船舶

B.吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶

C.警用船舶

D.在吨税执照期限内，避难、防疫隔离、修理、改造，并不上下客货的船舶

【正确答案】D

【答案解析】选项 ABC 属于免征优惠。

3.（多选题）下列船舶中，免征船舶吨税的有（ ）。

A.捕捞渔船

B.非机动驳船

C.武装警察部队专用的船舶

D.应纳税额为人民币 100 元的船舶

E.应纳税额为人民币 40 元的船舶

【正确答案】ACE

【答案解析】选项 B，非机动驳船按相同净吨位船舶税率的 50%计征船舶吨税；选项 D，应纳税额为人民币 50 元以下的船舶，免征船舶吨税。

知识点 54：船舶吨税征收管理

（一）纳税义务发生及纳税期限

1.船舶吨税纳税义务发生时间为应税船舶进入港口的当日。

2.船舶吨税由海关负责征收。海关征收船舶吨税应当制发缴款凭证。

3.应税船舶在《吨税执照》期满后尚未离开港口的，应当申领新的《吨税执照》，自上一次执照期满的次日起续缴船舶吨税。

4.应税船舶负责人应当自海关填发船舶吨税缴款凭证之日起 15 日缴清税款。未按期缴清税款的，自滞纳税款之日起至缴清税款之日止，按日加收滞纳税款 0.5‰的滞纳金。

（二）纳税担保

应税船舶到达港口前，经海关核准先行申报并办结出入境手续的，应税船舶负责人应当向海关提供与其依法履行船舶吨税缴纳义务相适应的担保；应税船舶到达港口后，向海关申报纳税。下列财产、权利可以用于担保：

1.人民币、可自由兑换货币。

2.汇票、本票、支票、债券、存单。

3.银行、非银行金融机构的保函。

4.海关依法认可的其他财产、权利。

（三）其他管理

1.应税船舶在船舶吨税执照期限内，因修理、改造导致净吨位变化的，《吨税执照》继续有效。

2.船舶吨税执照在期满前毁损或者遗失的，应当向原发照海关书面申请核发船舶吨税执照副本，不再补税。

3.海关发现少征或者漏征税款的，应当自应税船舶应当缴纳税款之日起 1 年内，补征税款。但因应税船舶违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自应当缴纳税款之日起 3 年内追征税款，并自应当缴纳税款之日起按日加征少征或者漏征税款 0.5‰的滞纳金。

4.海关发现多征税款的，应当在 24 小时内通知应税船舶办理退还手续，并加算银行同期活期存款利息。

应税船舶发现多缴税款的，可以自缴纳税款之日起 3 年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并算银行同期活期存款利息；海关应当自受理退款申请之日起 30 日内查实并通知应税船舶办理退还手续。

应税船舶应当自收到退税通知之日起 3 个月内办理有关退还手续。

5.应税船舶有下列行为之一的，由海关责令限期改正，处 2000 元以上 3 万元以下罚款；不缴或者少缴应纳税款的，处不缴或者少缴税款 50%以上 5 倍以下的罚款，但罚款不得低于 2000 元：

（1）未按照规定申报纳税、领取船舶吨税执照。

（2）未按照规定交验船舶吨税执照（或者申请核验吨税执照电子信息）以及提供其他证明文件。

6.船舶吨税税款、税款滞纳金、罚款以人民币计算。

1.（单选题）下列关于船舶吨税征收管理的表述中，错误的是（　）。

A.船舶吨税的纳税义务发生时间为应税船舶进入港口的当日

B.船舶吨税由海关负责征收，海关征收船舶吨税应当制发缴款凭证

C.应税船舶在《吨税执照》期满后尚未离开港口的，应当申领新的《吨税执照》，自上一次执照期满的次日起续缴船舶吨税

D.应税船舶负责人应当自海关填发船舶吨税缴款凭证之日起 30 日缴清税款

【正确答案】D

【答案解析】应税船舶负责人应当自海关填发船舶吨税缴款凭证之日起 15 日缴清税款。

2.（单选题）下列不符合船舶吨税征收管理规定的是（　）。

A.船舶吨税由海关负责征收

B.船舶吨税纳税义务发生时间为应税船舶进入港口的当日

C.应税船舶在吨税执照期满后尚未离开港口的，应当申领新的吨税执照，不再缴纳船舶吨税

D.未按期缴清税款的，自滞纳税款之日起至缴清税款之日止，按日加收滞纳税款 0.5‰的滞纳金

【正确答案】C

【答案解析】选项 C，应税船舶在吨税执照期满后尚未离开港口的，应当申领新的吨税执照，自上一次执照期满的次日起续缴船舶吨税。

3.（多选题）下列关于船舶吨税的说法中，正确的有（　）。

A.船舶吨税只针对进入我国境内港口的外籍船舶征收

B.拖船和非机动驳船分别按相同净吨位船舶税率的 50%计征税款

C.吨税的执照期限越长，适用的单位税额越低

D.应税船舶在离开港口办理出境手续时，应当交验吨税执照

E.吨税的执照期限越长，适用的单位税额越高

【正确答案】BDE

【答案解析】选项 A，自中华人民共和国境外港口进入境内港口的船舶，应当依照规定缴纳船舶吨税；选项 C，吨税的执照期限越长，适用的单位税额越高。